資本政策勉強会

【資本政策編】スタートアップ業界は、魑魅魍魎だらけ
克服するために必要な、「友情・努力・勝利」の世界観

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

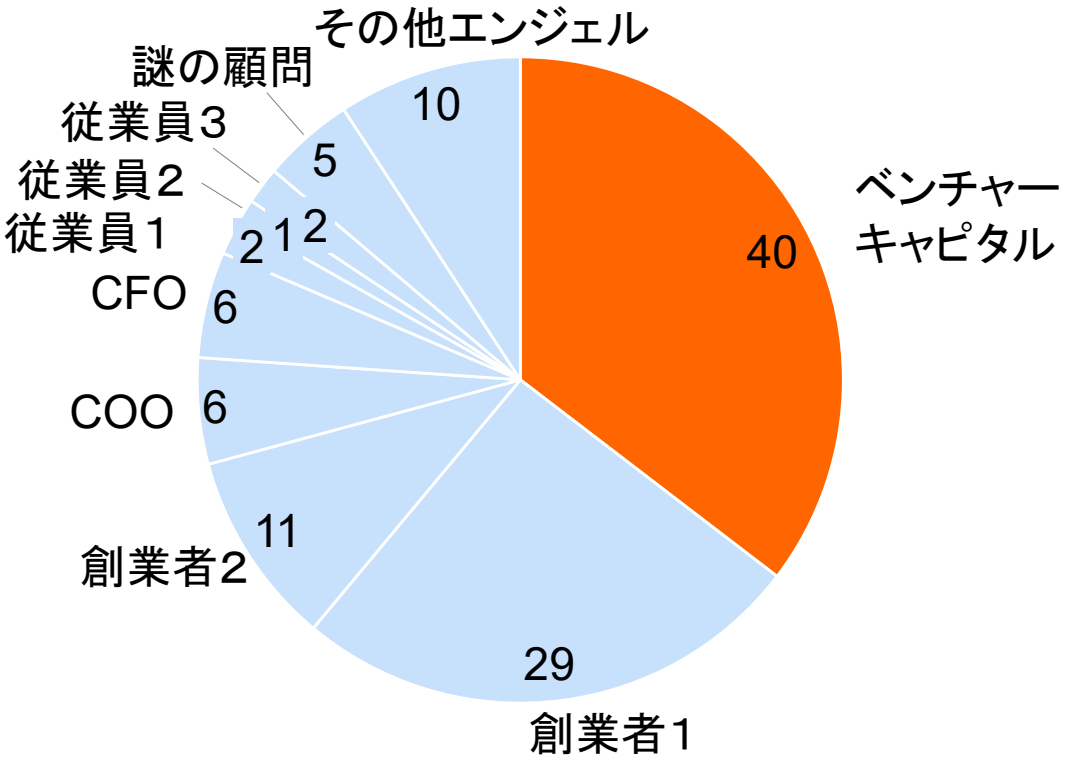
Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

株主構成の例：本日のゴールであり出発点

例えば、ベンチャー投資を受けようとする際に次の株主構成だったとする。ベンチャーキャピタルは、どの部分を気にするか意識すると、何が異常で何が正常かを意識しやすくなる（ベンチャーキャピタルが1社なのか、数社なのかも検討してほしいし、どのタイミングでこの株主構成になったのかについても想いを巡らしてほしい）

株主構成例

2019年1月時点



今後、資金調達をしていく上で、どのような弊害が生じうるか？

Note：株主構成に答えは無いとされるが、個人的には、一定の正解があり、その正解から外れると成長が苦しくなるというのが、ベンチャーを見ていての見解である

中々聞けない、数字の相場観：本来は共有されるべき具体性

残念なことに、この業界はまだまだ情報の非対称性が強く、騙される起業家が後を絶たない。頼れる人を何とか見つけて、正しい情報を入手し、正しい人に相談しながら進めていくしかない。ここで悩ましいのが、専門家を名乗る人でも頼りにならないことが大半であるということ

よく聞かれる質問	何故か表に出てこない相場観
1 リードVCの適正持分とは？	• 日本では、**follow-on投資を前提に、15～20%に抑えるのが通常** • 30%以上持たれると、そのVCファンドと心中することが前提 • ハンズオンは基本無力で、頼るならカンパニークリエーション手法
2 エンジェルの適正持分とは？	• どんなに**多くても一桁%**までに抑えるべき • アクセラレーターは、通常5～7%の初回投資のみで抑える • VCにつなげられる人物こそが、良いエンジェルと心得る（レアな存在）
3 研究者の適正株式持分は？	• 知財のみで、**特に活動が求められないようであれば、10%が適正** • その後、**研究に多大な協力を求める場合でも、30%がマックス** • 実は、中間管理職の研究者を囲い込みたいが。。。乗り気にならない？
4 バリュエーションの相場は？	• ゴールから逆算するので、実は厳密な計算方法は無いに等しい • ただ、最近は、売上1億円ごとに6億円ずつ価値向上が妥当 • **二桁億円になった場合、M&Aは難しくなると心得るべし**

自分たちだけで考えていても絶っっっ対に答えは出ない。頼れる専門家に聞くべし！！

出典：独自分析、有識者ヒアリング
Note：これとは別に、研究開発型ベンチャーの場合にはカンパニークリエーション独特の株主構成を考える必要がある

疲労的挫折の中でのキャリア選択：限られた現役時代で、何に取り組み何を成し遂げるか

全てストレートで進んだ時と比べて、およそ6年のビハインド。気力と体力が一番充実している時間を社会的資本に割けなかったことの弊害が、要所要所で出てきていると感じている（ex、海外経験の有無、ファイナンス軸の有無、ポジションの有無）。今持っている武器の中で、どこにポジショニングするかを近年は強く意識。

中学時代 → 高校時代 → 大学時代 → ロー時代 → 司法修習 → 製薬 → コンサル → VC → 今後

井の中の蛙時代
> 不良だらけの公立中学で成績だけは学年でトップ
> 閉鎖的な環境で、自身の可能性を狭めたことへの後悔と決意

焦燥と苛立ち時代
> 勉強も部活も中の上くらいで中途半端
> 自身に才能が無いと悟りつつある中で、努力だけはあきらめたくないと固く決意

ユートピア時代
> いわゆる青春時代
> 勉強と部活以外の評価軸の中、伸び伸びと生活を謳歌
> 唯一無二の存在になりたいと、先輩の背中を見て決意

人生の暗黒時代
> 法律が肌に合わず、何をやってもうまくいかなかった
> 失権の恐怖と社会的死を常に感じ、前に進み続けることだけを意識。3回目でようやく合格

敗者復活時代
> 生き残ったのはいいものの、挽回に向けて戦略が必要
> 経歴と資格だけ立派で、何もできない30過ぎでマイナーリーグからの出発

サラリーマンクラブ
> 他部署の部長クラスと仕事をし、会社のs組を学んだ
> 組織と個人の動機が揃わない悲劇を多数目撃し、想定より早く退社を決意

Adviserの限界
> コンサルの効用と限界を知りたいと入社
> 成果物と提案活動を隅から隅まで読み込み、自分には合わないと実感

VC業界の俯瞰と展望
> 上場のしやすさと引き換えのIPO価格の低迷と対処法
> 正攻法ではリターンが出ないバイオ市場でのあるべき戦い方
> 国策（財政政策）が不十分な中でのヘルスケア一般の戦い方
> **キャピタリストとして差別化はできたとしても。。。**

登るべき山は？
> 海外MBA？（ex、MITSloan）
> 領域はどこに絞る？
> 大学研究室？
> 第3、4の道？？
> 自分の才能の活かし方を模索

FTI FAST TRACK INITIATIVE

出典：独自分析

大学院時代の友人は一生の友人

独立系ライフサイエンスVCの主要メンバーは、実は学生時代からつながっていることが多い。各々のファンドの看板を背負いながらも、ベンチャーのため、さらにはライフサイエンス発展のため、利害関係なしに協調できる信頼関係がある

東京大学薬学部同級生

国際保健プログラム同期

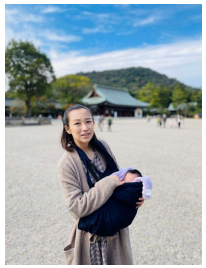
HGPI
Health and Global Policy Institute

D3 LLC
Discovery Development Deployment

UTEC

FTI
FAST TRACK INITIATIVE

Beyond
Next
Ventures



駒場で同クラ

UTEC

東京大学薬学部
後輩

anri

宮崎さん：東京大学薬学部後輩
元島さん：スポ愛で同じグループ

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

資本政策表見本例：8対2の割合で創業し、順次VCから調達していくケース

別名としては、Cap Tableとも呼ばれる。このCap Table機能を販売する専門のスタートアップ（ex、SmartRound）もあるくらい。ただ、この見本もそうだが、ネット上にいくつもフォーマットは落ちている。いずれにせよ、**この資本政策を踏まえた上で経営を進めていく必要があり、頭でシミュレーションすることで、会社がやるべきことも自ずと見えてくる**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1		1）編集権限のリクエストではなく「Excelでダウンロード」や「シート全体をコピー→新規スプレッドシートに貼り付ける」等でご利用ください。 2）色付きのセルは直打ちしてください。その他のセルは数式で自動的に入ります。（初期値は仮置きです。） 3）当ファイルに不備等がございましたら、info@primalcap.com までご連絡いただけますと幸いです。																			
2	日付	yymmdd							yymmdd							yymmdd						
3	内容 / 株式種類	設立							第三者割当増資 _1_普通							第三者割当増資_2_ A種						
4		顕在			潜在株式数		潜在含む総株数	潜在含む持株比率	顕在			潜在株式数		潜在含む総株数	潜在含む持株比率	顕在			潜在株式数		潜在含む総株数	潜在含む持株比率
5	株主	増減株数	保有株数	持株比率	増減株数	保有株数			増減株数	保有株数	持株比率	増減株数	保有株数			増減株数	保有株数	持株比率	増減株数	保有株数		
6	個人A	8,000	8,000	80.00%			8,000	80.00%		8,000	69.57%		0	8,000	69.57%		8,000	58.18%		0	8,000	57.35%
7	個人B	2,000	2,000	20.00%			2,000	20.00%		2,000	17.39%		0	2,000	17.39%		2,000	14.55%		0	2,000	14.34%
8	SOP			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%	200	200	200	1.43%
9	個人C			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
10	個人D			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
11	内部比率			100.00%				100.00%			86.96%				86.96%	0.00%		72.73%				73.12%
12	VC1			0.00%			0	0.00%	1,500	1,500	13.04%		0	1,500	13.04%	1,250	2,750	20.00%		0	2,750	19.71%
13	VC2			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%	1,000	1,000	7.27%		0	1,000	7.17%
14	VC3			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
15	VC4			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
16	VC5			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
17	VC6			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
18	VC7			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
19	VC8			0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
20	VC9			0.00%			0	0.00%		0	0.00%			0	0.00%		0	0.00%		0	0	0.00%
21	外部比率			0.00%				0.00%			13.04%				13.04%			27.27%				26.88%
22	合計	10,000	10,000	100.0%	0	0	10,000	100.0%	1,500	11,500	100.0%	0	0	11,500	100.0%	2,250	13,750	100.0%	200	200	13,950	100.0%
23																						

出典：Prime Capital佐々木氏記事より引用（「資本政策表フォーマット」を公開します - Hiro Sasaki - Medium）

資本政策の定義：書籍や人によって強調される部分が異なる

資本政策には実施のメリットだけではなく持株割合の希薄化から派生する多くのデメリットもあり、それぞれの要素がトレードオフの関係にありことに留意する。**一方で、トレードオフを生じさせる要素について理解をしておけば、デメリット部分をどう最小限にすべきかの打ち手を準備できる。**

資本政策とは

＝「株式数や資本（会社に払い込まれる金銭）の増減により、**資金調達・株主構成の最適化・利害関係者の利益調整の実現**などの目的を達成するための手続きや活動全般のこと。多くの要素を検討することになるが、全ての要素がトレードオフの関係にあることは念頭に置いておくべき」

“トレードオフ" のマネジメントが鍵

出典：google検索

資産問題（株式価値と資金調達のバランス）：意思決定力以外の問題

スタートアップが、自己実現のツールとしての目的が主なのは間違いないが。経済的に成功するための手段でもあることは間違いない（資産として数十億円以上を持てる手段は、起業以外にはあまり存在しない）

ここ20年間で創業した「株式長者」社長ランキング

トップ5はIT企業が独占、1位はメルカリ山田社長

1～ | 328 | 329 | 330 | 最新

山本 亜由子：『会社四季報』大株主調査編集部　＋ 著者フォロー　2022/09/01 6:00

シェアする　ポストする　ブックマーク　メールで送る　印刷　A+ 拡大　A- 縮小

ここ20年で創業し、「株式長者」となったのは誰なのでしょうか（写真：tehcheesiong／PIXTA）

この記事の画像を見る(4枚)

ここ20年で創業し、保有株の価値を高めて「株式長者」社長となったのは誰か――。2000年以降に設立した上場会社のうち、役員代表者が持つ株式数と株価を掛け合わせて保有額を算出、高い順にランキングした。首位は

■ここ20年間で創業した「株式長者」社長ランキング（1～50位）

順位	社名	役員名	役職	年齢	役員時価総額（億円）	役員持株比率（%）	会社時価総額（億円）
1	メルカリ	山田進太郎	社長	44	1,232.03	23.88	5,158.98
2	ビジョナル　※①	南壮一郎	社長	45	1,226.56	45.21	2,712.51
3	グリー	田中良和	会・社	45	1,220.35	62.45	1,953.87
4	SHIFT	丹下大	社長	47	1,214.43	31.53	3,850.95
5	ラクス	中村崇則	社長	49	1,038.79	34.34	3,024.49
6	ウエストホールディングス	吉川隆	会長	71	918.04	41.2	2,227.73
7	エムスリー	谷村格	代表取締	57	869.92	2.86	30,340.24
8	ポーラ・オルビスホールディングス	鈴木郷史	社長	68	809.5	22.09	3,663.88
9	USEN-NEXT HOLDINGS	宇野康秀	社長	58	704.11	45.93	1,532.75
10	M&Aキャピタルパートナーズ	中村悟	社長	49	614.08	44.3	1,386.03
11	アンビスホールディングス	柴原慶一	代表取締	57	497.22	21.06	2,360.01
12	フリー	佐々木大輔	代表取締	41	488.31	19.93	2,449.41
13	クリエイトSDホールディングス	山本久雄	会長	73	449.25	20.91	2,148.24
14	アドベンチャー	中村俊一	社長	39	397.35	59.99	662.31
15	アイ・アールジャパンホールディングス	寺下史郎	社長	63	394.34	50.75	776.91
16	コロプラ	馬場功淳	会長	44	393.52	47.52	827.99
17	マネーフォワード	辻庸介	社長	45	384.75	13.12	2,930.69
18	パソナグループ	南部靖之	代表取締	70	363.91	35.41	1,027.66
19	オプティム	菅谷俊二	社長	45	360.99	63.81	565.73
20	プラスアルファ・コンサルティング	三室克哉	社長	53	320.52	29.66	1,080.53
21	MCJ	高島勇二	会長	47	302.03	31.87	947.52
22	CYBERDYNE	山海嘉之	社長	63	293.88	37.52	783.13
23	ヘリオス	鍵本忠尚	代表執役	45	289.21	45.09	641.37
24	UTグループ	若山陽一	社長	51	280.41	22.37	1,253.27
25	LITALICO　※②	長谷川敦弥	社長	37	279.84	27.5	1,017.58
26	レノバ	木南陽介	社長	47	255.19	18.84	1,353.8
27	グリムス	田中政臣	社長	43	250.87	47.42	529.01
28	ウェルスナビ	柴山和久	取締	44	229.81	23.59	974.06
29	RIZAPグループ	瀬戸健	社長	43	221.97	26.6	834.32
30	シンプレクス・ホールディングス	金子英樹	社長	58	216.45	20.22	1,070.26
31	メドピア	石見陽	社長	48	207.76	24.05	863.68
32	歯愛メディカル	清水清人	社長	61	204.63	47.64	429.5
33	セーフィー	佐渡島隆平	社長	42	203.37	25.4	800.39
34	PKSHA Technology	上野山勝也	代表取締	39	193.74	30.46	636.04
35	弁護士ドットコム	元榮太一郎	会長	46	192.55	21.92	878.33
36	あい　ホールディングス	佐々木秀吉	会長	65	188.52	19.44	969.39
37	手間いらず	渡邊哲男	社長	50	184.93	59.77	309.41
38	ノエビアホールディングス	大倉俊	社長	58	182.96	10.83	1,689.04
39	ビザスク	端羽英子	社長	43	180.67	49.22	367.02
40	バルミューダ	寺尾玄	社長	48	171.45	69.44	246.89
41	クスリのアオキホールディングス	青木宏憲	社長	49	169.92	7.92	2,144.21
42	セガサミーホールディングス	里見治	会長	80	166.61	2.96	5,625.42
43	ブレイド	倉橋健太	取締	39	164.47	28.59	575.14
44	北の達人コーポレーション	木下勝寿	社長	53	162.12	51.07	317.41
45	メドレー	瀧口浩平	社長	37	154.07	18.36	838.83
46	ラクスル	松本恭攝	社長	37	150.55	17.22	874.07
47	アイドマ・ホールディングス	三浦陽平	社長	39	150.33	31.26	480.91
48	サンバイオ	川西徹	会長	54	147.26	23.59	624.11
49	オイシックス・ラ・大地	高島宏平	社長	48	146.14	12.75	1,146.14
50	オロ	川田篤	社長	48	145.35	37.58	386.76

出典：東洋経済2022年9月1日記事より（https://toyokeizai.net/articles/-/614934）

権力問題（持株割合と株主が持つ権利）：会社経営上、自分の意思を貫き通せるかどうか

株主総会において、どこまでの権利が行使されるのかを常に意識し、自身の株式保有割合を確認する必要がある。1/3以上に限らず、1株でも持たれていると、招集通知発送など、煩雑な手続きが必要になることを認識すべし！！

持株割合	代表的な株主権
100%	株主総会の一般株主の招集が不要となる
90%	株式等売渡請求によりキャッシュアウトできる
90%－2/3超	全部取得条項付種類株式によりスクイーズアウトできる
2/3超	株主総会の特別決議を100%コントロールできる
50%超	普通決議事項をコントロールできる 取締役の過半数または全員を指名することができる
1/3超	株主総会の特別決議事項についての拒否権を得る。公開買付規制
10%以上	会社解散請求権（訴えが可能になる）
5%超	大量保有報告書の提出義務、公開買付規制
3%以上	会計帳簿閲覧謄写請求権、株主総会招集請求権、 取締役・監査役の解任請求権
1%以上	株主総会の議案提出権
1株（1単元）	（株主総会への参加権にあたる）招集通知を受領する権利

投資ラウンドのイメージをつけつつ、支配権確保方法をイメージする

特別な要望（ex、レギュラトリー上のロビイングを含めた戦略、人材紹介、ビジネスのスピード）がない限り、VCを株主と入れずに経営ができることがベスト。VCを入れる場合には、いかに自分たちの株式持分を維持しながら経営を自分たちの意図通りに進められるかが重要となる。往々にして、ビジネス内容が強いかどうかがVCとのパワーバランスを決めることになる

会社設立 → シード → アーリー → ミドル → レイター → EXIT

設立：自己資金の拠出（ex、1株当たり1000円）：**創業者**だけの参加がほとんど

シードラウンド（ex、1株5万円）：**エンジェル**、**シードアクセラレータ**も参加

事業構想の現実化。借入資金の活用も考える段階（各種補助金含む）

シリーズA（ex、1株50万円）：**VC**や**CVC**が入ってくる

製品、サービスの販売、価値向上に向けた最初の大規模な資金調達

シリーズB以降は、規模拡大 or EXIを意識

シリーズB（ex、1株400万円）：同上

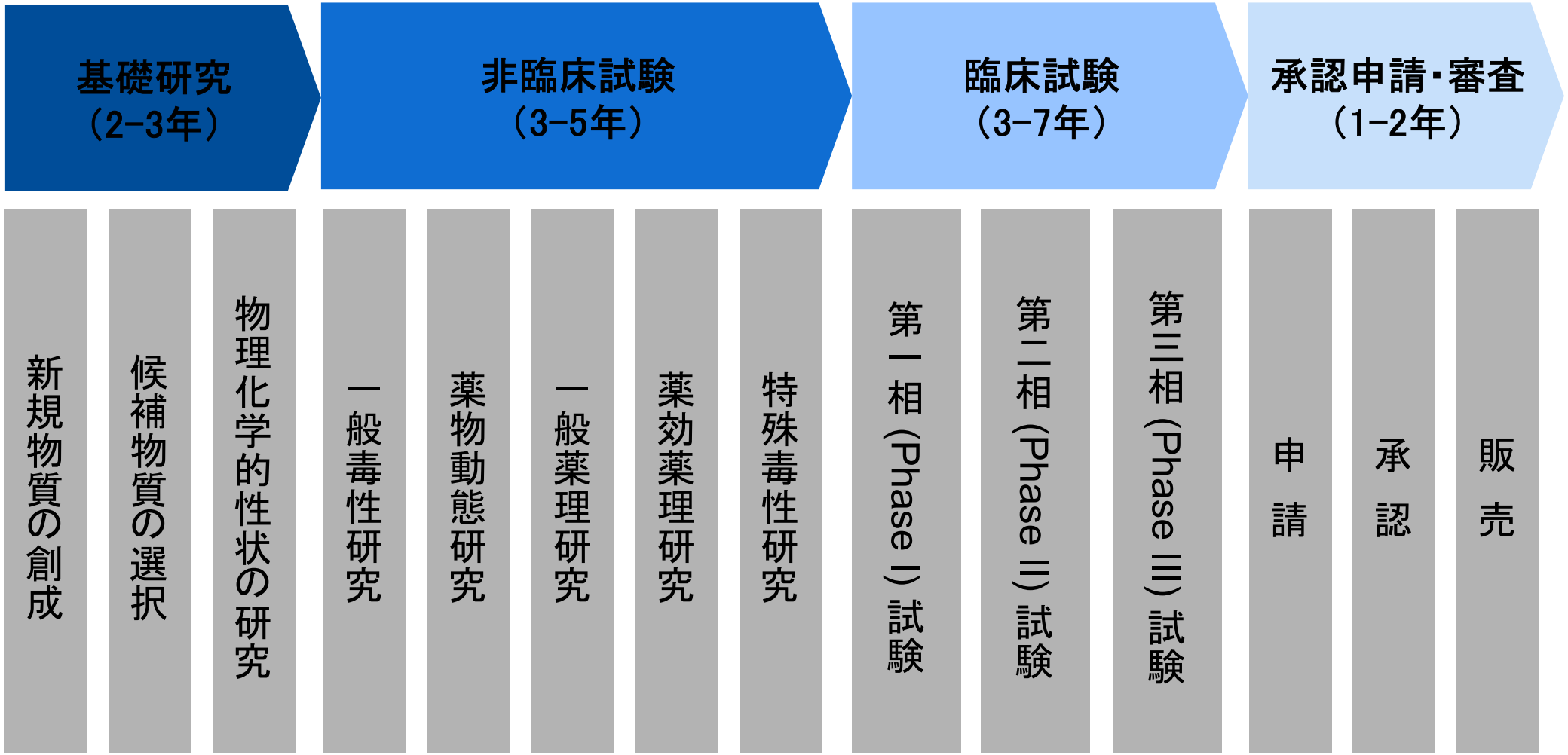
シリーズC（ex、1株800万円）

① 複数回のラウンドを重ねても、**オーナーだけで50%超確保をする**方が経営上も健全
② できれば、**幹部従業員と合わせて、2/3以上を確保したい**ところではある
③ ①②が故、シリーズA以降、種類株式を用いて、株価価値を上げ、既存株の希釈化を防ぐ

Note: 最終的には、弁護士のチェックが必要だが、視点だけ持っておくだけでも役に立つ
Source: アンダーソン法律事務所セミナー資料改変

息の長い、形式が決まったリレー式玉転がし

開発成功率は、約30000分の1であり、HTSでのヒット確率は、数十万分の1（総合すると数十億分の1）。研究開発期間は、短くて9年だとするとかなり長いマラソン。一方でそのモデルは基本は変わらず、単純。**それぞれのステージごとにそれぞれのベンチャーがあり、単純な創薬モデルを細分化し、ビジネスモデルを作る**



さて、定義についてはここまで。次から具体的な話

相続で揉める場面と、スタートアップで揉める場面の前提は酷似

法律家の仕事は、「金と女（男）と酒の後始末」と揶揄される。その中でも
「相続」は、「血と欲と金のカクテル」と呼ばれる程、ローマ時代から危険な状態に分類されている。

相続で揉める場面

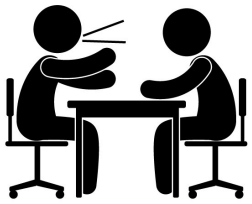
- 突然に裕福な父親が亡くなる
- 父親が持っている財産が、可分な金銭だけでなく、不可分な不動産、株、会社など多岐に渡る
- 子供同士の間で、貧富の差が激しい
- 一部の子供が、父親と仲が良い、もしくは悪い
- 父親が、明確な遺言を残していなかった

ベンチャーが揉める場面

- 最初、うまくいくか分からない状況で始まる（不確定な状況）
- 会社のコア技術は、人由来であったり、知財由来であったり多岐に渡る
- 創業者同士は、仲良しだが置かれている状況が異なる
- みんながみんな、自分の貢献度が高いと思っている
- 状況に応じて、株をどうするか、会社の方向性をどうするか、口約束だけで契約書は不存在

考えられるソリューション

- 防げる事項の洗出し
- あらかじめ、書面で、明確に条件を決めておく
- 結婚をする前から、**離婚の仕方を決めておく覚悟**を持つ
- 一度揉めたら、**二度と元の関係には戻れない**ことを認識する
- 弁護士に代表される、**第三者を入れて、客観性を保ち、ルール作成**をする
- 絶対に、性善説ではなく**性悪説**



もっともダメな条項例
本契約書に定めのない事項については、両者で別途協議の上、解決を図るものとする

出典：独自分析
Note：　なお、相続の時も同じであるが、事前に明確な定めがされていない場合には良い解決策がないことはスタートアップにも共通しているように思われる

共同創業者は、多すぎても少なすぎてもダメ（企業文化の共有が大前提！！）

取り組む事業の難易度に応じ、ベストな人数は異なってくるが、結局は、2、3人に落ち着くことが多い。イメージとしては、難易度が高い領域程、共同創業者が複数人必要なことが多く、有名企業でも最初は共同創業型であったことも珍しくないことに注意。また、**共同創業者間での株式保有割合については、別途検討が必要なことについても留意**する

	共同創業者の人数事の特徴（なお、スキル以上に価値観が一致していることが何よりも重要）	
1人	• 1人の場合だと、**多くの場合は2人以上で創業するよりも苦労が大きくなる** • 実施する場合には、**よほどのカリスマ性か、外部アドバイザリーの積極活用** • 小売、飲食、コンサルティングなどビジネスモデルが明確な時採用しやすい	△～○
2人	• 最も多くあるパターン（**仮説検証の精度や、補完性の観点から有利であるとされる**） • スキルの**相互補完性も重要だが、価値観が合っているかどうかを要検討** • 株式の持分は、どちらかに寄せる方が良い	○～◎
3人	• 2人に次いで日本ではよくあるパターン • ヘルスケアのように専門性が求められる領域では、人数は多くなりがち • ただ、**最終的には1人～2人に役割が集中することが多い（よほどの役割分担が必要）**	○
4人	• 少なくとも、日本ではほとんど見られない形態 • 共同創業というよりも、創業期メンバーのくくりとして見られる形態 • 最終的には、**一人を軸に＋3人という形式になることが想定される**	△～×

出典：独自分析、馬田隆明先生のslideshareの内容を参照
Note：企業文化は、社員数が数人の時に形成されると考えられており、共同創業者は当該カルチャーに重要な影響を与えるということを強く認識すべき

起業1年目のしくじり先生：最初の1年に、ベンチャーの全ての失敗が詰まっている

多くの人が、「事業や人材が整っていないのに、資本政策や仲間内のことなんて考えられない！！」と考えがちだが、それは大きな間違い。**何よりも大事なことは、資本政策と創業者株主間契約**　であると考えるべき

事業の影響

小 ↑

事業の内容が練れていなかったり、必要な人員が揃っていなかったりする

- 事業の方向性が曖昧
- まだ製品がでてきない状態で、エンジニアなどの人材が揃っていない
- 試作品の売れ行きが良くない

創業者が裏切ることはないと考え、創業者間での契約を一切締結していない

- 仲間で始めた会社で、契約なんてとんでもないという発想
- 2～3人で始めた会社で、それぞれ均等に株式を持つ
- 競業避止義務を定めない

↓ 大

資本政策が通常のプラクティスから逸れていたり、創業者の仲が悪かったりする

- 深くコミットしないアドバイザーが1%以上株式を保有する
- 堕天使系エンジェルやVCが、単体で40%以上株式を保有している
- 過度に株式譲渡を恐れる

ベンチャー設立1年目がすべき対応とその順番

	これまで	これから
資本政策の作成	その都度、いい人材やアドバイザーに出会う度に検討をする	最初から明確なあるべき割合を定めて、外れる場合は断る
創業者株主間契約締結	裏切りなんてありえないと思い込み、一切契約を作成しない	**性悪説と予想外の出来事を前提に契約を即座に締結する**
株式希釈の割合の決定	生株を渡すことを過度に恐れ、バリュエーションがずっと高いまま	最初に定めたあるべき資本政策の範囲で希釈化を恐れない
事業と人材の再定義	事業と人材を整えることを最優先にしてしまい、成功を焦る	事業変更ややり直しは当たり前。それより優先することがある

Note：ただ、最初の1年間に失敗の全てが詰まっていると分かっていても多くの人が、失敗する。体感としては、60%のベンチャーは失敗しており、失敗が多数派だと考えてよい（つまり、この1年間を無事に乗り切ることは極めて難しい）

経営株主同士での取り決め（結婚時に離婚時のことをあらかじめ定める重要性）

創業者株主間契約とは、経営株主が、会社を去った場合に、その保有株式に関する取扱いを主に定めた契約。
株式や重要知財を握る創業者同士で揉めると、後で取返しのつかないことになる。不必要だと思ったとしても、必ず締結しておく方が良い。ただ、厳密かつ十分な契約が締結されていることは稀。最低限の間接的な内容でお互いを縛るくらいしかできないのが最近のトレンド

経営株主が抜ける可能性（創業者株主間契約を締結してなかったら何が起こるのか）

保有株式への弊害対処

- **誰がどうやって買う？**
  - **誰が**：①会社、②代表取締役、③残留経営株主、④特定経営株主
  - **価格**：①無償、②取得価格、③簿価、④直近取引価格
  - → **先延ばししがち**
- **購入以外の手段はある？**
  - 将来のM＆Aに備えて、全株式について、あらかじめドラッグアロング権をつけておくという手段（ただし、完全ではない）
  - → **方法として不十分**

事業に関する弊害対処

- **直接的方法**
  - 代替人材の確保
  - 適切な引継ぎ
  - （柔軟な雇用形態を含む）
  - → **運や状況次第**
- **間接的方法**
  - 競業避止義務を正しく規定
  - 知的財産権の譲渡、もしくは、ライセンス確保
  - 情報持ち出しに対する罰則
  - → **規定しやすい**

一度失敗した株主構成のリカバリーは、超大変かつ大手術が必要になることが大半

総じてしまうと、情報の非対称性がゆえに、良かれと思って応じた資本政策が失敗につながっている。良いアドバイザーや相談できる人を身近に置いた上で、最低限の業界常識を知っておくことが肝要

失敗する背景事情	失敗の公式	アドバイス	
• ベンチャーを起こそうとしても、誰も協力してくれない（頼れる人たちは、親族のみ） • 親族は、**きっとみんな協力してくれるし**、こちらの言うことに応じてくれるはずだという思い込み	親族の罠（株式分散の大きい弊害）	**親しい人ほど巻き込まない**	お金を出してくれる人がいない中、親族関係は頼りになるかもしれないが、当該親族こそ、株式を怪しい人間に譲渡しかねないことを意識（**会社法上、譲渡は有効になることが大半**）
		反社会的勢力の身近さを知る	反社会的勢力やそれに準じる人間に株式が渡ってしまうと、IPOはもちろん、M&Aやその後の資金調達など、**その後の全ての活動がスタック**する（その後に超高額での買取になる。。。）
• ベンチャーを作る際には、専門家の意見を求めたい • VCや投資家は、**誰もがプロのはずだからベンチャーを騙すわけがない**と考える • 資本政策で失敗しても、取返しがつくと甘く考える	投資家の罠（過度な投資家への信頼）	**セカンドオピニョンの積極活用**	評判の悪い投資家は、コミュニティー内で必ず悪評が知れている。信頼のおける投資家やVCとコネクションを作り、**業界内での地位や評判を確認**する
		業界常識の理解	通常の投資家やVCから見て、**「ゾンビ」と定義されるベンチャーの資本政策は存在**する（バリュエーション、株主構成、創業者や経営陣の株式保有率）
• 創業メンバーの結束が大事。**初期メンバーの貢献は常に高いはずだという思い込み** • 中途で入ってくる人間にどの程度インセンティブを与えるべきか、よくわからない	仲間の罠（ワークしない仲間の弊害）	**簡単に生株は渡さない**	**生株は、一度渡してしまうと取り戻すことはほぼ不可能**。渡す際には、検討に検討を重ね、トラブルがあった際の対応方法を準備する（**創業間株主契約**など）
		マイルストーンやSOの活用	生株の形での報酬は、最後の手段と考える。**極力、SOの形や金銭の形で報酬を付与**する。仮に、生株を与えるとしても、**一定の条件**をつけ、バリューが出せるか様子見の期間を設けるべき

生株（notストックオプション）を渡すケース（創業者間含む）でのよくある失敗例

「お金がないから。。。」として、弁護士に相談しないケースが多いが、即死例が後を絶たない。しかも、各種アクセレータープログラムでも言及されないか、質の低いレクチャーしかされない分野。「**絶対にこの人じゃないとダメだ！！**」という人じゃないと生株を渡してはダメだし、性格と熱心さも兼ねそろえる必要がある、**妥協のない、極めてレアな人物像を求めるべき**

	特徴	説明
初期参加への過剰評価	堕天使系投資家	• 「一緒にベンチャーを作ろう」と言い寄ってきて、株式を20%以上持っていく – そして、そのまま実働はない。なお、悪気なく、堕天使プレーをするVCもいる
	最初だけ系共同創業者	• 「研究を一緒に活かそう」「同級生で熱いスタートアップを作ろう」と盛り上がる – そして、いつの間にか何人かフェードアウト。あれ、株はどうなるの？
能力不足 Or 適性欠如	スキル不足	• 役員は、能力が被らない人同士で構成するのが望ましいのに、ダブりが出てくる – 「何で、あいつの方が俺より株を？」という軋轢が必ず生まれてギクシャクする
	自覚不足	• 全員が、少なくとも技術の理解には、長けている必要がある – 大企業に勝つためには、圧倒的な技術力かニッチな強みが必要となる
	ストレス耐性の不足・欠如	• スタートアップは、基本、うまくいかない、大変、報われない　という自覚不足 – 綺麗ごとだけじゃ片付かない世界についていけない。波乱がたくさんある世界
	アルバイト感覚JOIN許可	• 従業員と（株式を渡す）役員とは、明確に区別すべき。 – 当然のように、アルバイト感覚で役員は辞めていく。あれ、株はどうなるの？

出典：ヒアリングをベースに独自分析

株式の配分を決定する上での考慮事項（not過去、but未来）

意識すべきは、過去ではなく未来。この因果関係の寄与度が、最も誤解されがちな要素であり、かつ、人情的な感覚とずれるので注意が必要である。例えば、**「あの人がいたから、この会社を作ることができた。。。」という発想が最も危険**なものとなる。

考慮すべき事項とそうでない事項

これまでの貢献 ×

- 最も大きな勘違いがある部分
  - 最初のきっかけの提供や、**アイディアを出しただとかは考慮すべきではない**
- 初期の金銭出資の過剰評価
  - エンジェルは、VCにつなぐためのつなぎ。**堕天使かどうかの見極めが重要**
  - アドバイスのみの価値、初期のみで終わることが多いが過大評価されがち

犠牲にするコスト ○

- 退路を断っているかどうか
  - ベンチャーの成功には、**深いコミットメント**は欠かせない
- 長期間のコミットメント
  - 特に初期は、ホワイト企業とは程遠い働き方になる
  - 苦しい時にも**逃げない姿勢**に、最も大きな価値がある

将来の貢献 ○

- 技術やビジネスへの深い理解
  - 特にビジネスを始める初期段階は、**当該ビジネスを信じ切れる覚悟**が必要
- その人じゃないとダメな要素
  - その人が、**替えがきかない人間であるかどうか**が1つのメルクマール（もちろん、ビジネスが進むにつれて必要な人材は変わってくる）

出典：ヒアリングをベースに独自分析

資本政策を定める際の方程式：明確な解はなくても考慮事項は決まっている

スタートアップが、ピボットを始めとする事業転換をすることは当然である一方、**自分たちがEXITをする際、どの程度の生株（SO）を持っておきたいか（持つべきか）は絶対に決めておくべき。その上で、準備できることは全て実行に移すべき**。

質問（結論）	理由	根拠詳細
現在、自分が関与しているスタートアップの資本政策は盤石なものですか？	1 • 自社と似たタイプの上場会社の資本政策を検討するに、当該資本政策と似た道筋を取ることが可能である（**IPO過去事例の研究**）	• IPO関連資料から、**似た業種ベンチャーを確認**することができ、創業者数・株主構成的に達成可能と判断できた • 当該業種が、IPO市場に出た際にどのように評価されるか、相場とずれていない（ex、バイオベンチャー、SaaS銘柄、売上や営業利益比較等）
	2 • 事業計画と当該事業領域を踏まえた際、資金調達回数と想定株価とを踏まえ、日本の商慣習に沿ったものとなっている。（**調達回数と株価**）	• **日本のマザーズ市場では、ディープテック産業が上場することが困難**であると理解している • 希釈化を考えた上で、調達回数と株価を踏まえたマイルストーンが適切に設定されている
	3 • 弁護士と経験ある投資家に資本政策を見てもらい、違和感がないことを確認し、かつ、創業者株主間契約も締結。（**プロのお墨付き**）	• 相続に関する規定、株式買取に関する規定、競業避止義務に関する規定が網羅されている • 当該資本政策が相場からそうずれていないかどうか、弁護士に加え、特にVCや先輩起業家が詳しい。当該**信頼できる人物にコンタクトできるかどうかも含めて実力**

出典：独自分析
Note：ディープテックに関する資本政策は、まだ日本では歴史が浅いこともあり、どのようにEXITを目指すのか、経営陣の株式をどう守るのかは不透明

ペプチドリーム株主構成

VCをほとんど入れることなく、創業関係者が株式を多く保有しながら上場できた、かなり理想的な形式。窪田さん本人も自認されているように「ケチケチドリーム」という方針も、これを後押しした（もちろん、ビジネスモデルも黒字を可能にするものだったことも大きく寄与）

主要株主

株主名	比率
窪田規一	18.52%
菅裕明	15.67%
リード・パトリック	12.47%
内田栄太郎	9.97%
村上裕	7.84%
ユーテック一号投資事業有限責任組合	4.75%
Novartis Pharma AG（スイスノバルティス社）	3.75%
金子周一	3.56%
陣内秀昭	3.56%
住商ファーマインターナショナル（株）	2.37%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

出典：デスクトップアナリシス

よほどのことが無い限り、VCからお金を受け取るべきではない

VCから金銭を受け取るということは、事業を潰しうる権利がついた10年の時限爆弾を受け取るようなもの。多くの制限がついてしまうが故、中小企業として生きていく方が金銭的には恵まれることが多い。VCから調達を受ける会社は、本来、競合が多く、急成長しなければそもそもが生き残ることができないような会社。

VC調達をするか否かの検討要素			概要
相場	1 実績		• IPOした会社で、**VC投資を受けた会社は30%に過ぎない** • 設立から上場までの平均期間と最短期間 – 2020年は、17年（2000年では、23年） – IT起業では最速で約3年でIPO（5年以内上場が5社）
+			
不利益	2 期限	×	• 一度VC投資を受けると、当該VCファンドのファンド期限に合わせ、カウントダウンが始まる • なによりも、**一定期間内にEXITできないと、VCファンドが適切でない相手に株式譲渡を実施してしまう恐れ**も出てくる • 加えて、**自分たちのリズムでの成長計画が練れない**
	3 圧力		• 株主総会や取締役会において、ビジネスについて常に進捗報告や資料共有をしなければならず、**被モニタリングコストはバカにならない（有益なことがほとんどだが）** • 持分によっては、解任請求や訴訟などを受ける可能性

出典：船井総研ホームページ情報、独自分析
Note：一方で、VCからすると、投資すべき会社を数多く逃しているということにもなる。

インナーサークルの掟：ケースバイケースと見せかけ、相場や倫理は決まっている

結局、スタートアップ業界は、情報戦。伝聞法則を理解している立場としても、決して無視はできない。**ポイントは、複数人から常にレファレンスを取ること（できれば一緒に働いたことのある人に取ること）**である。意見が割れることがあったとしても、リスクは把握できるし、コンプライアンス違反に関しては意見が割れることはあまりない。

		定義	素朴な考え方	keyword
大失敗	❶ 株主多すぎ系	• 親族や友人や従業員など、ざっくり20人以上に株式を付与	• 困ったときに遠い親戚に頼ることは自然 • 従業員に**報いたい！！**	• 反社対応 • スクイーズアウト • 株式譲渡 • 株主総会コスト
大失敗	❷ 株価上げすぎ系	• プロダクトや売上がほぼない中で、株価を高く設定する	• VCは自分たちの**利益を優先し、株価を下げようとしている**に違いない！！	• バリュエーション • ダウンラウンド • 下方硬直性 • 調達リスク
大失敗	❸ 堕天使騙され系	• 創業期の少ない関与で1%以上株式を持って行く	• この人がいなければこの会社はなかったのだから。。 • たった**数%に過ぎないし**。。。	• レピュテーション • エンジェルの動機 • レファレンスの取り方 • ××××
小・中失敗	❹ 変なリードVC系	• ハンズオンと称し、創業間もなく、1億円前後で40%前後の株を持って行く	• 何もない時代から壁打ち含め**支援してくれたVCが悪い人たちなわけがない**	• ハンズオン？ • 真のレピュテーション • 起業家からの評判 • ××××
小・中失敗	❺ クラウドファンド	• 多くの応援サポーターを呼ぶ形で超少額を多数人から集める	• 一般の人が支援することが悪いわけはないし、**反社チェックで問題ないはず**	• 反社対応 • 本音と建て前 • SO設計（ex、行使時期） • ××××

出典：独自分析
Note：1つのVCが、40%以上の株式をもっていくのが妥当な例は、company creationで当該ファンドがCEO務める場合などが考えられる

エコシステムとは、信用創造のことであり、最終的にはエコヒイキとも言い換えられる

うぞうむぞうのベンチャー、投資家が存在する生態系の中で、「どの投資家、起業家が信用できるのか」のシグナル形成をすることがエコシステムの役割。ある意味で、**エコシステムは、部外者に厳しい、残酷なシステムであるとも言える**

ハロー効果に基づく、好循環（勝った者が勝ち続ける）

業界内でのレピュテーションは極めて重要。日本では、何故か正確な評判が伝搬していない傾向はあるが、恐らく、時間の問題

A 成功した起業家もしくは、業界の中で評判の良いVCや特定のキャピタリストに、「あの人に話を持って行くとうまくいくかも」と思わせる

B 特定の地域の特定の投資家を中心にヒト・モノ・カネのほとんどが集まるようになる。最終的に、優良案件が一部地域に集中する

… ブランド化されたVCは、自分から探しに行かなくてもベンチャーが集まる。いわゆるピッチコンテストは、、、、

C 特定のVCが投資した、特定のベンチャーだけがIPOやM＆AでExitを続ける。加えて、VCサイドもベンチャーサイドも、よく見る顔ぶれで、長い関係性でつながっている。
成功者は、マフィアとして生態系を循環し続けるようになる。

成功した起業家も、そこまでうまくいかなかった起業家も、どの投資家・企業が優れているのかをよく覚えている。

インナーサークルにいないと入ってこない情報：基礎から応用編

重要なことは、一般的に評判が高いところが良いファンドとは限らないという事実。もはや、諜報活動が必要なレベル

危険なリードVC

業界で問題になるも、くすぶり続ける投資手法

A KPIを隠れ蓑に

- Follow on 投資をし続けるのがリードVCであるが、しないどころか元本回収をしにくる投資手法
- どのファンドに声をかけるのも自由なはずなのに、嫌な顔をする
- 取締役会でコントロールできない発言をする

- 「リスクが高いのだから」という言い訳をするのだろうが。。。
- 結果を出してればそれでいいのか（日本市場の問題）

結構アウトなリードVC

B 後続の投資家を犠牲に

- 初期仮説の検証をする際には面倒を見てくれるので、そこで33％～40％の株式を渡してしまう
- 最初にリードVCが持分を持って行きすぎると、シリーズAやB以降に入ってこようとするVCは十分なリターンが出せないので投資できない

- 典型的な最初だけ系VC
- 最初の支援が大変という誤解
- こちらも、市場の問題あり

完全アウトなリードVC

C 無知な起業家を食い物に

- 共同創業と称し、通常の支援内容と変わらないにも関わらず、株式の半分以上を持って行く
- 今のところ、首都圏以外の地方でよく見られる手法。投資家がほとんどいない地方では、

- 実は、貧しい、困窮するVCが多い（特に地方）
- 中小企業とベンチャーを区別し、中小企業も大事にすべき

疑義が残る投資手法

D ファンドからのみならず、ファンドメンバーが株式を取得するケース

- 特に、カンパニークリエーションをする場合、キャピタリストとしては、かなりのリソースを割くことになる。それが故、インセンティブを与えた
- 一般的には、ファンドはキャリーでインセンティブがあるのだからそれ以上に株式で報酬をもらうべきではないとされるが、それはGPのみとも評価でき、導入を避ける理由はない

- 海外では、自信があるVCが採用するとされている
- VCよりは、PEで採用されてきた手法で、不自然ではない

全く新しい投資手法

E 足りないベンチャー経営者を補う、VC兼ベンチャー経営者という個人技

- 代表取締役を2年間務めた場合、適切な持ち込株方式割合はいくらになるのか？
- ベスティング条項を無視するような手法だが、経営者が足りない日本においては、一考の価値がある手法ではあるが、後続の投資家に悪影響を与えないか？
- 最も、創業当初は、サイエンスの知財化と事業提携が主になるので専門性はそこまで必要ない（最低限のサイエンスが分かった上でビジネスが進められれば良い）

- 訴訟リスクを抱える代表取締役であれば、2年間で20～30％を保有させても多すぎではないというのが見解

出典：インナーサークルヒアリング

Note：エコシステムが進化してくれば、無作法なVCは淘汰されると考えられるものの、一番の元凶は大体がトップなのでトップの引退とともに変わると考えられる

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

IV. ライブ限定の超重要な話

資本政策を検討する際の試金石：アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

1 株主が多すぎること問題（少数株主を保護し過ぎることからくる弊害）

日本では、株主が多すぎると手続きの煩雑性が増し、場合によっては書面決議が一切できなくなる可能性も出てきてしまう。また、反社会的勢力に対する大きな警戒感が日本には存在

- 日本では、書面決議のため全株主の同意が必要
  - 仲が悪い株主が出てきてしまったら？
  - 音信不通の株主が出てきてしまったら？
- **アメリカであれば、少数株主の意見を一定の保護の下で、無視できる環境（スピードとモラルのバランス）**

2 生株・SOの全て召し上げ問題（ベスティングに対する不寛容）

アメリカでは、1-year cliff、4-year vestingルールが徹底。むしろ、将来的にはこのような

- 日本では、従業員に対するインセンティブに厳しい
  - そもそもベスティング条項をつけないのが日本の慣例
  - ベスティングを付けても、起算点が厳しすぎる傾向
- **アメリカは、一定期間のコミットにきちんと報いる慣例**

3 弁護士をretainしないエコシステム問題（早期から弁護士を巻き込まないことの危険性）

アメリカでは、弁護士を早期から介入させない方が珍しい。オンライン・サービスの登場があるにしても、cap tableの管理も含めて弁護士に任せるのが普通

- 日本では、とりあえず的に対応してしまうケースが大半
  - 流通している雛形でのとりあえずの創業者株主間契約
  - 何となくの資本政策
- **アメリカと異なり、日本ではディフェンスを過小評価し、オフェンスを過剰評価する傾向**

4 堕天使系エンジェル、ダークVC存在の問題（エコシステムの不十分性からくる問題）

創業初期に少しだけ手伝うだけで、数%～数十%の株を持って行くエンジェル。また、数千万円～1億円の出資で、40%以上の株式をもっていくダークVC

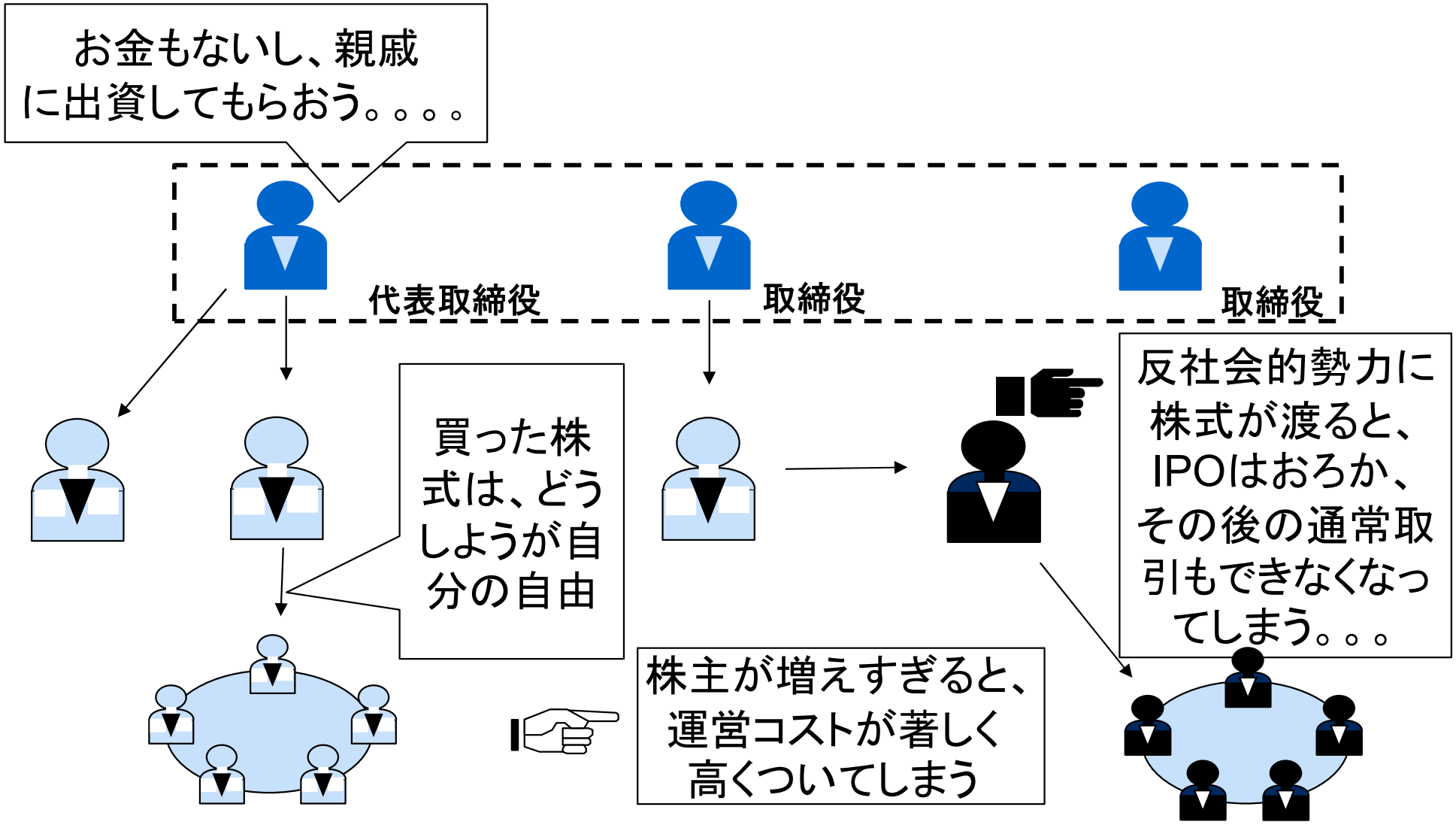
- 大前提として、アメリカにはこれら暗黒勢力は存在しない
  - 情報流通が進んでいて、すでに淘汰されてしまっている
  - 良いVC、良いエンジェルの定義が明確
- **日本においては、まだエコシステム形成途中で情報流通が不十分な状態が継続（特に、地方で顕著）**

出典：TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変

Note：

株主が多いことの不都合例

会社法の常識は、一般人の感覚と大きくずれる（よほどのことが無い限り、反社への株式譲渡は有効な取引となってしまう）。
実は、このような状態になってしまうと法的に打つ手はほとんどないのだが、**傷口を深くしないためにも、プロフェッショナルの早期介入は必須**



出典：独自分析

資本政策を検討する際の試金石：アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

1 株主が多すぎること問題（少数株主を保護し過ぎることからくる弊害）

日本では、株主が多すぎると手続きの煩雑性が増し、場合によっては書面決議が一切できなくなる可能性も出てきてしまう。また、反社会的勢力に対する大きな警戒感が日本には存在

- 日本では、書面決議のため全株主の同意が必要
  - 仲が悪い株主が出てきてしまったら？
  - 音信不通の株主が出てきてしまったら？
- **アメリカであれば、少数株主の意見を一定の保護の下で、無視できる環境（スピードとモラルのバランス）**

2 生株・SOの全て召し上げ問題（ベスティングに対する不寛容）

アメリカでは、1-year cliff、4-year vestingルールが徹底。むしろ、将来的にはこのような

- 日本では、従業員に対するインセンティブに厳しい
  - そもそもベスティング条項をつけないのが日本の慣例
  - ベスティングを付けても、起算点が厳しすぎる傾向
- **アメリカは、一定期間のコミットにきちんと報いる慣例**

3 弁護士をretainしないエコシステム問題（早期から弁護士を巻き込まないことの危険性）

アメリカでは、弁護士を早期から介入させない方が珍しい。オンライン・サービスの登場があるにしても、cap tableの管理も含めて弁護士に任せるのが普通

- 日本では、とりあえず的に対応してしまうケースが大半
  - 流通している雛形でのとりあえずの創業者株主間契約
  - 何となくの資本政策
- **アメリカと異なり、日本ではディフェンスを過小評価し、オフェンスを過剰評価する傾向**

4 堕天使系エンジェル、ダークVC存在の問題（エコシステムの不十分性からくる問題）

創業初期に少しだけ手伝うだけで、数%～数十%の株を持って行くエンジェル。また、数千万円～1億円の出資で、40%以上の株式をもっていくダークVC

- 大前提として、アメリカにはこれら暗黒勢力は存在しない
  - 情報流通が進んでいて、すでに淘汰されてしまっている
  - 良いVC、良いエンジェルの定義が明確
- **日本においては、まだエコシステム形成途中で情報流通が不十分な状態が継続（特に、地方で顕著）**

出典：TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変

Note：

創業者間株主契約のイメージ：有名法律事務所の雛形だけで十分か？

重要なことは、単純に株式を取り上げればいいというわけではないということ。当該会社が永続しやすいような仕組みを綿密に考えるべきで、そこには、バスから降りるべき人間が出てくるが故、適切な報酬を設定する要素も含まれる。**専門家の費用は高いものの、基本的には、「安かろう、悪かろう」の原則が当てはまることを忘れてはならない。**

創業者株主間契約

●●●●（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という）は、甲および乙がそれぞれ保有する株式会社▲▲（以下「会社」という。）の株式について、以下のとおり契約書（以下「本契約」という）を締結する。

- ■ 目的
- ■ 株式譲渡
- ■ 相続
- ■ 譲渡手続等
- ■ 譲渡等の禁止
- ■ 有効期間
- ■ 通知
- ■ 譲渡禁止
- ■ 秘密保持
- ■ 準拠法及び合意管轄

見落とされがちな条項

■ ベスティング条項1（経営者）

→ ３～7年の間でベスティングをつける。場合によっては、7年以上経過しても、辞任した場合には50%は取り上げるというのも合理的

■ ベスティング条項2（サイエンティスト）

→ ３～7年の間でベスティングをつける。経営者とは違い、５～７年で、株式は取り上げないとするのが通常

■ 競業避止義務

→ 投資契約に入れればいいや、は甘い！！

■ 譲渡事由の厳密化

→ 株主が辞めるのを渋ったら？？

以上、本契約の成立を立証するため本書2通を作成し、甲乙が署名捺印又は記名押印をし、各自1通を保有するものとする。

出典：AZX法律事務所契約書雛型案
Note：ベンチャーにお金がないことは重々承知の上でも、やはり、「無料（ただ）より高いものはない」という格言は当てはまってしまう

資本政策を検討する際の試金石：アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

1 株主が多すぎること問題（少数株主を保護し過ぎることからくる弊害）

日本では、株主が多すぎると手続きの煩雑性が増し、場合によっては書面決議が一切できなくなる可能性も出てきてしまう。また、反社会的勢力に対する大きな警戒感が日本には存在

- 日本では、書面決議のため全株主の同意が必要
  - 仲が悪い株主が出てきてしまったら？
  - 音信不通の株主が出てきてしまったら？
- **アメリカであれば、少数株主の意見を一定の保護の下で、無視できる環境（スピードとモラルのバランス）**

2 生株・SOの全て召し上げ問題（ベスティングに対する不寛容）

アメリカでは、1-year cliff、4-year vestingルールが徹底。むしろ、将来的にはこのような

- 日本では、従業員に対するインセンティブに厳しい
  - そもそもベスティング条項をつけないのが日本の慣例
  - ベスティングを付けても、起算点が厳しすぎる傾向
- **アメリカは、一定期間のコミットにきちんと報いる慣例**

3 弁護士をretainしないエコシステム問題（早期から弁護士を巻き込まないことの危険性）

アメリカでは、弁護士を早期から介入させない方が珍しい。オンライン・サービスの登場があるにしても、cap tableの管理も含めて弁護士に任せるのが普通

- 日本では、とりあえず的に対応してしまうケースが大半
  - 流通している雛形でのとりあえずの創業者株主間契約
  - 何となくの資本政策
- **アメリカと異なり、日本ではディフェンスを過小評価し、オフェンスを過剰評価する傾向**

4 堕天使系エンジェル、ダークVC存在の問題（エコシステムの不十分性からくる問題）

創業初期に少しだけ手伝うだけで、数%～数十%の株を持って行くエンジェル。また、数千万円～1億円の出資で、40%以上の株式をもっていくダークVC

- 大前提として、アメリカにはこれら暗黒勢力は存在しない
  - 情報流通が進んでいて、すでに淘汰されてしまっている
  - 良いVC、良いエンジェルの定義が明確
- **日本においては、まだエコシステム形成途中で情報流通が不十分な状態が継続（特に、地方で顕著）**

出典：TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変

Note：

社内弁護士（法務部員）を説明するキーワード

大企業あるあるだが、法務部の人間は、**他部署のために仕事をすればするほど評価されない**悲しい体系に組み込まれている。そんな法務部の人間を適正に評価し、常にプロジェクトに巻き込める体制を作ることが社内ポジションの形成に必要

理解するための3つの比喩

1 ディフェンダー

- 目に見える成果が出しにくく、過小評価されがちなポジション
- 海外に比べてリーガルリスクが低い日本では、地位が低くなりがち
- 強みは、**予防原則＆リスク判断だが**。。。。。。

2 町医者

- 簡単な病気は、その場で治療（簡単な風邪や怪我や健康診断）
- 転院させるべきかの判断を実行し、場合によっては大病院へ
- 強みは、企業の歴史や部署に詳しいことだが。。。。

3 警察官

- コンプライアンス、**規律の鬼**
- **不祥事があった際には調査も含め、頼りになる（でも日本では？）**
- 刑事事件に代表される究極の場面で機能するが。。。。

CLO（Chief Legal Officer）に求められる能力：組織内での信用貯金能力

戦略法務とは、コミュニケーション能力があることを前提とし、オフェンスもできるディフェンスのスペシャリストというイメージであるが、**組織に所属していることを踏まえると、「信用貯金」**という言葉がしっくりくる

社内「信用貯金」を貯めるために必要な能力の概要

前提能力

1 コミュニケーション

- 部署内だけなく、部署外とも積極的に情報交換を実施
- 部署横断プロジェクトにおいては、**IC(Information Center)として機能**
- イメージは、**「飲み会」に呼ばれる位の親しみやすさ、楽しさ、信頼感**を保持

戦略的法務能力

2 オフェンス（ビジネス、数字）

- 必要であれば、**自分が事業開発をやれるくらいのビジネスへの理解**
- 営業、開発チームに同行し、バリューを出せるくらいの論理力と交渉力
- 会社の**PLとBSへのインパクトを踏まえてのビジネスソリューションの提供**

3 ディフェンス（法務）

- 法的能力と事実評価能力を持ち、**社内リーガルリスクの低減活動**
- 外部弁護士との**適切な協力体制の構築**
- 単純なコンプライアンス遵守以上を可能とする、社内体制構築と、定期的な社内研修の実施

バックオフィスでありながらも、信用貯金を貯めなければならない。法務は、ビジネスと密接に絡む部署であるが故、その素養次第では大幅な貯金が可能となる

出典：経済産業省の戦略法務人材に関する資料をベースに、独自分析
Note：この点、CFOの場合は資金調達や予算に大きく絡むので、特別なことをしなくてもビジネスとダイレクトに絡み、組織内信用貯金を貯めやすい状況がある

資本政策を検討する際の試金石：アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

1 株主が多すぎること問題（少数株主を保護し過ぎることからくる弊害）

日本では、株主が多すぎると手続きの煩雑性が増し、場合によっては書面決議が一切できなくなる可能性も出てきてしまう。また、反社会的勢力に対する大きな警戒感が日本には存在

- 日本では、書面決議のため全株主の同意が必要
  - 仲が悪い株主が出てきてしまったら？
  - 音信不通の株主が出てきてしまったら？
- **アメリカであれば、少数株主の意見を一定の保護の下で、無視できる環境（スピードとモラルのバランス）**

2 生株・SOの全て召し上げ問題（ベスティングに対する不寛容）

アメリカでは、1-year cliff、4-year vestingルールが徹底。むしろ、将来的にはこのような

- 日本では、従業員に対するインセンティブに厳しい
  - そもそもベスティング条項をつけないのが日本の慣例
  - ベスティングを付けても、起算点が厳しすぎる傾向
- **アメリカは、一定期間のコミットにきちんと報いる慣例**

3 弁護士をretainしないエコシステム問題（早期から弁護士を巻き込まないことの危険性）

アメリカでは、弁護士を早期から介入させない方が珍しい。オンライン・サービスの登場があるにしても、cap tableの管理も含めて弁護士に任せるのが普通

- 日本では、とりあえず的に対応してしまうケースが大半
  - 流通している雛形でのとりあえずの創業者株主間契約
  - 何となくの資本政策
- **アメリカと異なり、日本ではディフェンスを過小評価し、オフェンスを過剰評価する傾向**

4 堕天使系エンジェル、ダークVC存在の問題（エコシステムの不十分性からくる問題）

創業初期に少しだけ手伝うだけで、数%～数十%の株を持って行くエンジェル。また、数千万円～1億円の出資で、40%以上の株式をもっていくダークVC

- 大前提として、アメリカにはこれら暗黒勢力は存在しない
  - 情報流通が進んでいて、すでに淘汰されてしまっている
  - 良いVC、良いエンジェルの定義が明確
- **日本においては、まだエコシステム形成途中で情報流通が不十分な状態が継続（特に、地方で顕著）**

出典：TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変

Note：

書かれざるルール（Unwritten Rule）の存在

ベンチャーコミュニティー、**特にVC業界においては、不文律のルールが存在**する。VCにコンタクトする際にはその存在を頭に入れ、その行動特性を踏まえてコミュニケーションを取るべき

ルール1）大差がついている場合のチームルール

- ボールカウント3－0から打ちにいってはいけない
- 盗塁をしてはならない

ルール2）バッター側の振舞いのルール

- ホームランを打った時、塁間をゆっくり走ってはならない
- ホームランを打った時、派手なガッツポーズ（ex、バット投げ）をしてはならない
- 連続本塁打の直後は、初球を打ってはならない

ルール3）ピッチャー側の振舞いのルール

- デッドボールを当てても謝ってはならない
- 打者をおさえた時、派手なガッツポーズをしてはならない

ルール 1）投資を断る時の振舞い

- VCが、ベンチャーへの**出資を断る際、その理由を伝えるべきではない**
- 本当に、自分たちの戦略・能力に沿っていない時は紹介で対応する
- VCファンドは、レピュテーションを何よりも大事にする（ゆえに。。。）

ルール2）VC同士の貸し借りと流儀

- 案件の紹介されっぱなしはご法度
- 他の**VC同士の投資目線について、公開の場で意見を言うのはご法度**
- ベンチャーに投資をする際、貸金のようなきつい条項を契約書に入れてはならない

ルール 3）EXIT方法と資本政策

- Exitの際、極力他の投資家に迷惑をかけない
- 投資先である**ベンチャーが、ゾンビにならないよう最善を尽くさなければならない**
- 後から入ってくる投資家に配慮した資本政策を心掛けなければならない

出典：独自分析。また、Unwritten Ruleが一定条件の下で解除される状況であったり、海外と日本とで状況が違うことであったりがあることに注意する。一方、日本のVC業界においては、まだUnwritten RuleをViolateしてもしかるべきペナルティーがないどころか、むしろファンドとして成功している傾向がある

資本政策の裏側を読む：誰をではなく、どのGPをリードにするかで運命は変わりうる

有名VCだから、リターンが大きいVCだから、良いキャピタリストがいるから、でVCファンドを選ぶのは間違い。**VCファンドから投資を受ける場合には、GP（代表）の評判を聞いて判断するのがベスト**。良いキャピタリストだけをチェリーピッキングをして投資を受けることは不可能であることを強く意識すべし！！

増資を巡る、あるVCのひどい振る舞い

1pt 2分

2020.07.22

シェア シェア 送る 送る

この記事を印刷する

「あのやり方はひどい」――。業界関係者は怒りを隠せない。

2020年6月に資金調達したバイオベンチャーを巡り、とあるベンチャーキャピタル（VC）がひどい振る舞いをしたという。同ベンチャーは資金調達に向け、半年ほど前から動いていたが、同社のリードインベスターのVCが、保有株式を売却したいとの意向を示したのだ。

出典：日経バイオテク
Note：記事を読めば、どの企業でどのVCのことを指しているのかがすぐ分かる記事内容であった

メルカリ上場時の資本構成：いわゆる理想的なパターン

経営者がシリアルアントレプレナーであったこともあり、その資本構成も当初から盤石な形を作ることに成功。**有名かつ実力のある投資家（ベンチャーキャピタル）で当初から固め**、定石通りの資本政策を維持

主要株主

株主名	比率
山田進太郎	28.83%
ユナイテッド(株)	10.59%
富島寛	7.20%
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合	5.60%
(株)suadd	4.66%
WiL Fund I, L.P.	4.28%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	3.85%
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合	3.75%
三井物産(株)	2.31%
Globis Fund IV,L.P.	2.25%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

出典：インターネット検索
Note：

ペプチドリーム株主構成

VCをほとんど入れることなく、創業関係者が株式を多く保有しながら上場できた、かなり理想的な形式。窪田さん本人も自認されているように「ケチケチドリーム」という方針も、これを後押しした（もちろん、ビジネスモデルも黒字を可能にするものだったことも大きく寄与）

主要株主

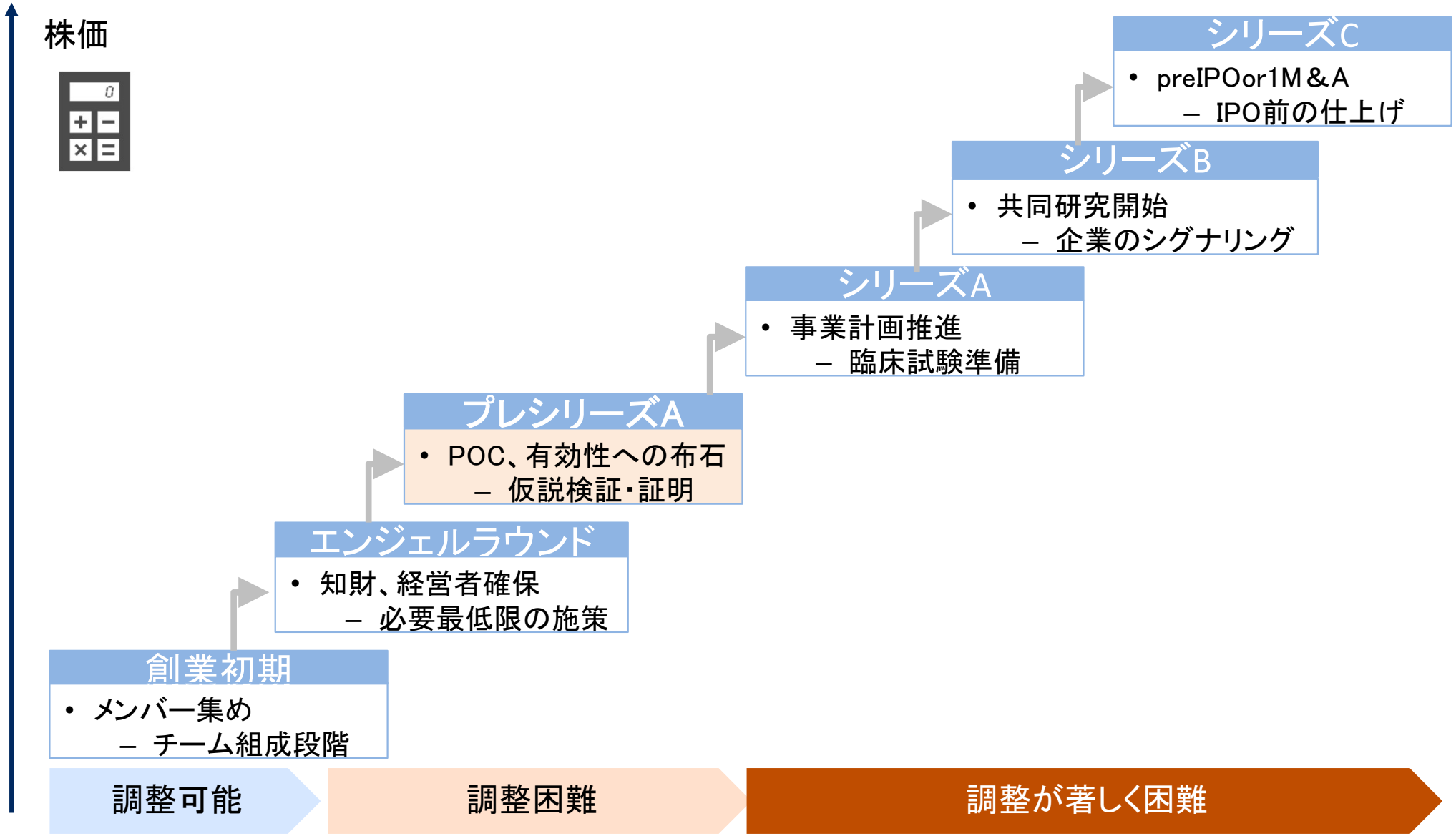
株主名	比率
窪田規一	18.52%
菅裕明	15.67%
リード・パトリック	12.47%
内田栄太郎	9.97%
村上裕	7.84%
ユーテック一号投資事業有限責任組合	4.75%
Novartis Pharma AG（スイスノバルティス社）	3.75%
金子周一	3.56%
陣内秀昭	3.56%
住商ファーマインターナショナル（株）	2.37%

※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

出典：デスクトップアナリシス

税務・会計・法律の世界は、ゼロベース思考と相性が悪い

資本政策は、当事者の合意があったとしても、税務・会計の観点から後での修正が不可能であることを強く意識する必要がある。その理由の大部分は、**時間と共に株価が高騰してしまう**ということにある。



出典：独自分析
Note：資本政策の調整方法として、

資本政策を検討する際の試金石②:アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

5 株式保有割合について、一定の相場観が無さ過ぎる問題(裏返すと、実は、人材不足問題に帰着)

会社を始める際、誰がどれくらいの株式を保有すべきなのかにつき、経営者、科学者の役割分担が難しく、資本政策を組みにくいという問題

- 研究者の存在は、知財さえあればもはや用無しなのか?
  - 追加実験の必要性、事業戦略の必要性
  - 果たして、研究者はどこまでベンチャーにコミットする?
- **結局は、ベンチャー発展のためにどこまで貢献してくれるかであるが、当初に事業計画が読めないことが多いのが問題**

6 創業者に対して金銭的強いコミットを強い過ぎ問題(金こそが誠意だという固定観念)

創業者に数百万円から数千万円のコミットを求める傾向。金銭的コミットがあれば事業で良い結果が出るという考え

- アメリカでは、ベンチャーを実施するというだけで、十分にリスクを取っていると評価され、それ以上は求められない慣例。
- **むしろ、創業者が資金コミットしない方が、会社のバリュエーションを上げずに済むので、むしろ過度に払込させるべきではない**

7 株式買取請求権という下品な規定問題(かつては、数年以内にIPOしなければ時価で買い取れという規定)

会社や創業者に対して、一定条件下、株式を買取請求させるという条項が日本では横行。近年は、マシになってきたが、貸金VCのような形態が横行していた。

- 日本では、2000年代からつい最近まで横行
- 有名VCであっても、かような規定を乱発&被害者多数
- 「ファンド期限だから」という言い訳の下の発案
- 「一定のKPI管理の下だから」という言い訳の下の発案
- **本当の本当の本質的課題は、セカンダリーマーケットが日本には存在しないことにあるものの、セカンダリーマーケットが盛んになるにはまだしばらく時間がかかると心得るべき**

出典:TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変
Note:

裁判になったら負けという感覚を持つ：何故、契約書が重要なのか

もちろん、全ての事業活動についてリーガルチェックをするということは不可能。そこで、大事な場面、要所要所で、頼りになる・気軽に相談できる弁護士を準備しておくことが重要（顧問弁護士の良いところは、付き合いを長くすることで、コミュニケーションコストを下げられることにある）。**とりあえずは、自分に合いそうな外部弁護士の先生を紹介してもらうべし！！**

1 法律

- 人類が、長年かけて学んできたことを集約させた**予言の書**
- 専門家である、**弁護士でなければその解釈や説明は困難（特に規制産業）**

2 契約書

- 法律を踏まえ、当該企業・事例に合わせ、個別に**カスタマイズ**
- 重要なことは、**弁護士以上に、ビジネスサイドからのインプットの反映**

3 裁判

- 訴訟に勝つこと**（権利を保有していること）と実際に回収できることとは異なる**
- 相手の財産状況を踏まえ、**和解交渉も含めてかなりの労力**を割くこととなる

弁護士への相談

・内容証明
・各種交渉

裁判所へ訴訟提起

×××

・財産保全
・財産調査

財産差し押さえ

回収作業

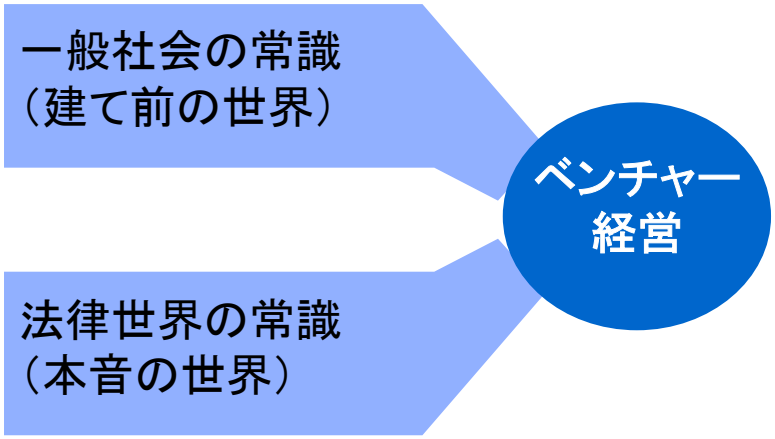
平均して数か月～2年くらいかかるし、相手によってはそもそも回収が不可能

出典：　独自分析
Note：　結局、回収費用よりも弁護士費用の方がかかってしまうということも珍しくない

抑止力がありそうで無さそうで、それでも締結すべきものが契約：法律の効用と限界

例え法律上保護される仕組みがあっても、立証可能性（立証責任）、損害概念の関係で、その実効性に疑問がある契約が複数あることに加え、憲法との関係で無効になってしまう条項は複数存在。**法律や契約があれば大丈夫と考えるのではなく、和解や実務上の落としどころを踏まえた理解が必要。**

二面性のある世界



Myth	Reality
1 秘密保持契約さえ結べば、全てOK	**違反があったとしても、立証および賠償額算定は困難。**結局、何かあった時の対応手段、お守りとしての機能しかない
2 競業避止義務、keyperson条項で全部OK	**憲法上の権利である、職業選択の自由が強い**ので、多くの場合、条項は無効となる。結局、牽制として機能するだけ
3 無能な社員は、すぐに辞めてもらってOK	日本の解雇規制は、恐ろしく厳しい。**一度正社員として雇ったら、辞めさせられないと認識するべき。**

出典：独自分析
Note：ただ、法律や契約書については、実務を通じて少しずつ学んでいくのが良い

資本政策を検討する際の試金石③:アメリカの慣例から考える資本政策の将来像

日本でおかしな資本政策が成立してしまう背景は、エコシステムが不十分であり、**①情報流通が不十分、②インセンティブ設計が未成熟** であることから生じる。将来的には、アメリカに近づくことが予想され、今から取り入れることは合理性がある。

8 クラウドファンディングに対する見解(本音と建前を理解する必要)

日米共通の見解として、クラウドファンディングを通じてエクイティー調達をするベンチャーはイケてない。そもそも資金調達力を持つベンチャーは、クラウドファンディングに頼らないというのが慣例。つまり、「最後の手段」という認識

- 日本固有の問題として、**反社に関する懸念**がある。株主が増えると反社が入ってくる可能性が高まることもあり、日本ではかなり警戒される
- 加えて、どれだけ反社チェックをしたところで、証券会社がクラウドファンディングを嫌う傾向があり。結局、実利を取るためには、クラウドファンディングの仕組は使わない方がベター

9 オプションプールに対する見解(SO)

法的・実務的に意味のある用語ではなく、アメリカの実務をそのまま輸入している。日本とアメリカtとでそこまで大きな差があるわけではない。

- 10%～20%という枠は、**何となくの相場であり、投資家を説得できればさらに枠を増やすことは可能**。
- 発行を取締役会に委任すれば、発行手続きは結構簡単(故に、SO発行手続きの煩雑性は日本にはないと考えてよい)
- 日本に、信託型SOというイノベーティブなシステムがあるが。。

10 J-kiss(SAFE)という簡易資金調達方法への見解

早期になるべく簡便に資金調達を実施するというニーズに応答。日本と欧米とで、若干の規定の違いはあるが、概ね方向性は同じだと考えて良い。ただし、何故か日本では、SAFEという起業家寄りの雛形が使われない傾向があるのに注意

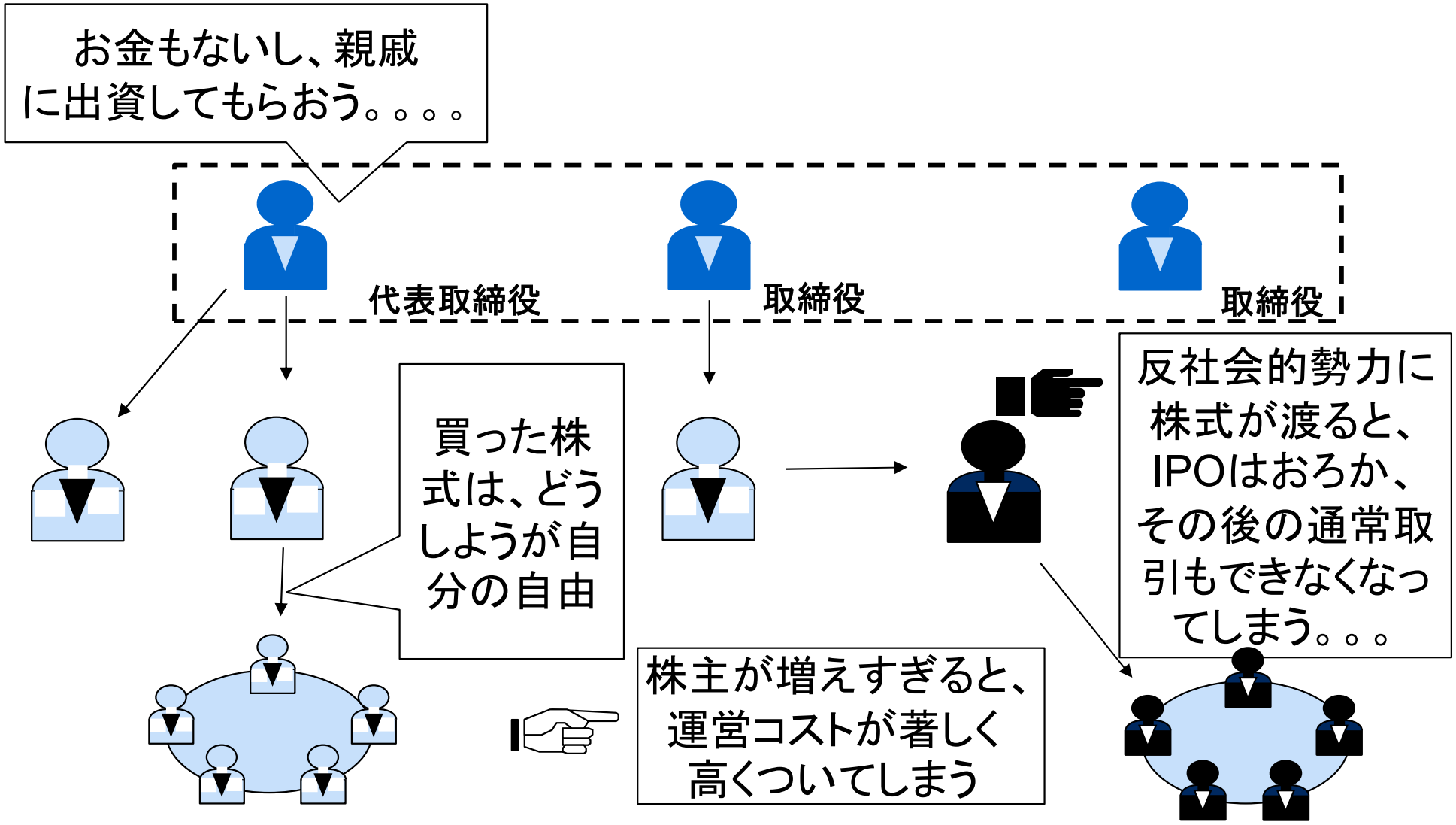
- KISSもSAFEも、**(1)出資時点の厳密な企業価値評価の先延ばしを実現し、(2)後出の投資家より有利な条件で株式に転換を実現するという点では共通**
- しかし、SAFEの方が、柔軟性が高く、シンプルで、かつ、ベンチャー側にフレンドリーな投資手段
- アメリカのトレンドと揃えるかどうかはこれから次第

出典:TMI総合法律事務所の竹内信之先生のセミナー内容を改変

Note:

株主が多いことの不都合例

会社法の常識は、一般人の感覚と大きくずれる（よほどのことが無い限り、反社への株式譲渡は有効な取引となってしまう）。
実は、このような状態になってしまうと法的に打つ手はほとんどないのだが、**傷口を深くしないためにも、プロフェッショナルの早期介入は必須**



出典：独自分析

では、ここで復習も兼ねてクイズを

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編①

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
1 適切な法人化のタイミングは？	▪ 最初は、個人事業主として開始し、設立費用や手続きコストを抑える方がベター ▪ ただし、**信用力の向上とともに、資金調達をする際には株式会社化（法人化）がマスト**となる。その際には、**法人への権利帰属（ex、知的財産権）を明確にしておく必要**
2 設立時の発行株式数はどれくらい？	▪ 結論として、1万株以上は発行するべき（**1万～100万株がお薦め**） ▪ 株式総数を何故多くしないといけないかというと、資金調達をする際に1%や0.1%の割合での資金調達ができないため。ただし、設立時発行株式が少なすぎても、株主総会で株式分割決議をすればよいので解決は可能（単純に、手間がかかるというだけ）
3 資金調達の際、「資本準備金」をどのように活用すれば良い？	▪ ポイントは、会社法の規定の上限に沿い、**資金調達した払込金額のうち、2分の1を「資本準備金」として計上するべき（資本金額にかかる登録免許税を節約できる）** ▪ 資本金の額は、取引先への安心感を与える趣旨が大きいので、回答する際には、「資本金準備額を含め、●●円です」と回答するようにすれば良い
4 株式会社ではなく、合同会社にする選択肢はあるのでしょうか？	▪ 資金調達をするベンチャーからすれば、株式会社の一択（調達も上場も合同会社は不可） ▪ ただ、合同会社は、設立費用が安く、機関設計も自由、決算公告が不要などのメリットがある。それが故、**個人が個人事業主の延長戦として活動していく上では、合同会社の方が良く、資金調達予定がなければ合同会社が良いことになる（逆に、調達するなら株式会社）**
5 創業者株主間契約は、絶対に締結すべきなのでしょうか？	▪ 結論として、締結はマスト（締結無しに、当該ベンチャーの成長はありえない） ▪ 契約内容としては、創業者が辞める際の株式につき、**①買取主体（「指定する第三者」とする）、②買取タイミングは、理由の如何を問わず、会社の地位を失った時（但し、ベスティングを考慮）、③購入額は、「取得価額」としておくのが無難（税務リスクは常に注意）**
6 共同創業する場合、持ち株比率はどう定めれば良いでしょうか？	▪ 結論として、**1人にほとんどを集中させておく方が無難。**代表取締役以外に平等に付与する場合には、共同創業者が将来に渡って、お互いに協力しなければ事業を進めていけないようなよほど大きなシナジーが必要となるが、そのようなケースはほとんど存在しない。加えて、代表取締役が最も大きな責任を負うことになるので、その観点からも合理的ではある

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編①

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
1 適切な法人化のタイミングは？	▪ 最初は、個人事業主として開始し、設立費用や手続きコストを抑える方がベター ▪ ただし、**信用力の向上とともに、資金調達をする際には株式会社化（法人化）がマスト**となる。その際には、**法人への権利帰属（ex、知的財産権）を明確にしておく必要**
2 設立時の発行株式数はどれくらい？	▪ 結論として、1万株以上は発行するべき（**1万～100万株がお薦め**） ▪ 株式総数を何故多くしないといけないかというと、資金調達をする際に1%や0.1%の割合での資金調達ができないため。ただし、設立時発行株式が少なすぎても、株主総会で株式分割決議をすればよいので解決は可能（単純に、手間がかかるというだけ）
3 資金調達の際、「資本準備金」をどのように活用すれば良い？	▪ ポイントは、会社法の規定の上限に沿い、**資金調達した払込金額のうち、2分の1を「資本準備金」として計上するべき（資本金額にかかる登録免許税を節約できる）** ▪ 資本金の額は、取引先への安心感を与える趣旨が大きいので、回答する際には、「資本金準備額を含め、●●円です」と回答するようにすれば良い
4 株式会社ではなく、合同会社にする選択肢はあるのでしょうか？	▪ 資金調達をするベンチャーからすれば、株式会社の一択（調達も上場も合同会社は不可） ▪ ただ、合同会社は、設立費用が安く、機関設計も自由、決算公告が不要などのメリットがある。それが故、**個人が個人事業主の延長戦として活動していく上では、合同会社の方が良く、資金調達予定がなければ合同会社が良いことになる（逆に、調達するなら株式会社）**
5 創業者株主間契約は、絶対に締結すべきなのでしょうか？	▪ 結論として、締結はマスト（締結無しに、当該ベンチャーの成長はありえない） ▪ 契約内容としては、創業者が辞める際の株式につき、**①買取主体（「指定する第三者」とする）、②買取タイミングは、理由の如何を問わず、会社の地位を失った時（但し、ベスティングを考慮）、③購入額は、「取得価額」としておくのが無難（税務リスクは常に注意）**
6 共同創業する場合、持ち株比率はどう定めれば良いでしょうか？	▪ 結論として、**1人にほとんどを集中させておく方が無難。**代表取締役以外に平等に付与する場合には、共同創業者が将来に渡って、お互いに協力しなければ事業を進めていけないようなよほど大きなシナジーが必要となるが、そのようなケースはほとんど存在しない。加えて、代表取締役が最も大きな責任を負うことになるので、その観点からも合理的ではある

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編②

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
7 お金がないので、株式報酬で人を雇うことはどこまでOKでしょうか？	▪ まず、**創業から数年までは、株式を持っていいのは創業者のみ**であると強く意識するべし ▪ ITなのか、ヘルスケアなのかにもよるが、**バリュエーションが5億円前後にならない限りは（希釈化が激しすぎるので）資金調達をせず、補助金などを活用する方が良い**
8 取締役会は最初から設置する必要があるのでしょうか？	▪ 結論としては、人選の面倒さや、コストの観点から、取締役会設置は不要 ▪ 設置のタイミングとしては、**ベンチャーキャピタルから投資を受けるとしたら、そのタイミングで実施すれば十分**であるし、その際に当該ベンチャーキャピタルから社外取締役を派遣してもらう前提で取締役会の組成を試み、ガバナンス能力を高める方が良い
9 取締役会や株主総会開催の議事録は絶対に必要なのでしょうか？	▪ 結論として、**絶対必要ですが、紛失や作成ミスはあるある**です。その際は、後で作成し直して取締役や株主の同意をもらうことで解決することも本当にあるあるです。 ▪ 一方で、役員変更などで登記変更をする際、登記申請をすることになるが、各種議事録の原本還付忘れには注意（商業登記規則49①）
10 法人に銀行口座を解説する際の注意点は何かあるのでしょうか？	▪ 想像以上に**時間がかかるものだと認識**しておくべし（なので、法人を作ろうと思った際には、早め早めの行動が重要となる。特にメガバンクは時間がかかるという話） ▪ マネーロンダリングなどを疑われないよう、会社のHPや名刺の作成、賃貸借を代表とする各種取引契約、定款の目的規定の作りこみなどをして、会社の実態を明確にするとよい
11 定款の本店所在地はどこまで記載すべきでしょうか？	▪ ポイントは、**細かく書きすぎない**ということ（ex、●丁目●番●号まで書かないということ） ▪ 定款に定める「本店所在地」は、「最小行政区画である市町村（東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市）」までを記載する。例えば、「当会社は、本店を東京都文京区に置く」などと定め、オフィス移転の際、株主総会決議での定款変更の手間を減らせる
12 社会保険にはどのタイミングで加入すればよいでしょうか？	▪ 従業員がいなかったとしても、法人経営を始めたら社会保険への加入はマスト ▪ 最初は、**「全国健康保険協会（協会けんぽ）」に加入**することになる ▪ 一方、加入要件は厳しい（ex、被保険者20名以上、平均年齢、扶養率など）ものの、関東ITソフトウェア健康保険組合（ITS）は、保険料利率もかなり低く、福利厚生も充実している

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編②

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
7 お金がないので、株式報酬で人を雇うことはどこまでOKでしょうか？	▪ まず、**創業から数年までは、株式を持っていいのは創業者のみ**であると強く意識するべし ▪ ITなのか、ヘルスケアなのかにもよるが、**バリュエーションが5億円前後にならない限りは（希釈化が激しすぎるので）資金調達をせず、補助金などを活用する方が良い**
8 取締役会は最初から設置する必要があるのでしょうか？	▪ 結論としては、人選の面倒さや、コストの観点から、取締役会設置は不要 ▪ 設置のタイミングとしては、**ベンチャーキャピタルから投資を受けるとしたら、そのタイミングで実施すれば十分**であるし、その際に当該ベンチャーキャピタルから社外取締役を派遣してもらう前提で取締役会の組成を試み、ガバナンス能力を高める方が良い
9 取締役会や株主総会開催の議事録は絶対に必要なのでしょうか？	▪ 結論として、**絶対必要ですが、紛失や作成ミスはあるある**です。その際は、後で作成し直して取締役や株主の同意をもらうことで解決することも本当にあるあるです。 ▪ 一方で、役員変更などで登記変更をする際、登記申請をすることになるが、各種議事録の原本還付忘れには注意（商業登記規則49①）
10 法人に銀行口座を解説する際の注意点は何かあるのでしょうか？	▪ 想像以上に**時間がかかるものだと認識**しておくべし（なので、法人を作ろうと思った際には、早め早めの行動が重要となる。特にメガバンクは時間がかかるという話） ▪ マネーロンダリングなどを疑われないよう、会社のHPや名刺の作成、賃貸借を代表とする各種取引契約、定款の目的規定の作りこみなどをして、会社の実態を明確にするとよい
11 定款の本店所在地はどこまで記載すべきでしょうか？	▪ ポイントは、**細かく書きすぎない**ということ（ex、●丁目●番●号まで書かないということ） ▪ 定款に定める「本店所在地」は、「最小行政区画である市町村（東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市）」までを記載する。例えば、「当会社は、本店を東京都文京区に置く」などと定め、オフィス移転の際、株主総会決議での定款変更の手間を減らせる
12 社会保険にはどのタイミングで加入すればよいでしょうか？	▪ 従業員がいなかったとしても、法人経営を始めたら社会保険への加入はマスト ▪ 最初は、**「全国健康保険協会（協会けんぽ）」に加入**することになる ▪ 一方、加入要件は厳しい（ex、被保険者20名以上、平均年齢、扶養率など）ものの、関東ITソフトウェア健康保険組合（ITS）は、保険料利率もかなり低く、福利厚生も充実している

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編③

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
13 役員報酬を定める際の時期と額のポイントは？	▪ 素朴な発想として、最初のうちは役員報酬を低めにしておいて、儲かりだしたらすぐに役員報酬を上げたいと考えるはず。しかし、**役員報酬は1年に1回しか決めるチャンスがないので、当該株主総会で、多めに枠を確保しておくという方針にする方が良い（決めの問題）**
14 会社、サービス、プロダクトに関し、ネーミングの留意点は？	▪ まず、当該ネーミングが英語的におかしくないか、さらに韻が良いか、を確認する ▪ 当該ネーミングが、商標権を侵害しないかどうかを確認（**J-PlatPatのページを利用**） ▪ 一方、当該ネーミングを商標出願した方が良いが、費用がかかる。ある程度事業を進めてからいよいよ**本格活動しようとするタイミングで出願するのが現実的**だと思われる
15 従業員の労務管理をする際の注意点はどこでしょうか？	▪ 時間外労働を可能にする記載を、**就業規則や労働契約に定めることがまず第一歩目** ▪ 同時に、「時間外・休日労働に関する協定届（36協定）」を従業員と締結の上、所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がある ▪ 一方、常に文化祭前夜的状況が続く状況では、熱狂的労働を後で解決せざるをえないことも
16 固定残業代を導入する際、注意すべきことは何でしょうか？	▪ まず、**制度内容を理解することが重要**。固定残業時間を超えた時間外労働などが発生した場合には、追加で割増賃金が発生する制度であると頭に入れる ▪ 計算方法を、事前に労働者に示す必要がある（ex、基本給●円、固定残業代●円/時間分） ▪ 制度の趣旨は、事務処理上の便宜と労働者側に仕事を早く終わらせる動機を与えること
17 共同創業者はどこで見つけるのが良いでしょうか？	▪ 重要なことは、**良く知っている人物を採用する**こと。そのため、古くからの友人（超個人的つながり）、大学からの友人（原体験の共有、興味関心の地下さ）、会社の同僚（能力の把握や癖の把握）が代表的。単なるマッチングは珍しいケース ▪ 一方、**友人・知人との創業は止めた方がいいという意見も**（意見しにくい、友情破壊など）
18 信託型SOや資産管理会社とは、どのようなものでしょうか？	▪ 信託型SOは、現在、その仕組自体が否定されることがほぼほぼ決まってしまっている（財務省の見解）。救済策を見守りつつも、**各種制度のリスク・ベネフィットを再考する機会**に。 ▪ 資産管理会社は、導入するタイミングが難しいことに加え、専門家の意見を聞いてスキームを決める必要がある。一般的には、成功が見えたタイミングでないと導入は不可能

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：痒い所に手が届く編③

スタートアップ設立・運営をしていく上の困難は、適当でいいことと、絶対に失敗してはいけないことが、混在しながら一度にやってくること。なので、**絶対に失敗してはいけない領域を、keywordで抑えることが重要（「資本政策」「生株」「知財」）**

Trends	Description
13 役員報酬を定める際の時期と額のポイントは？	▪ 素朴な発想として、最初のうちは役員報酬を低めにしておいて、儲かりだしたらすぐに役員報酬を上げたいと考えるはず。しかし、**役員報酬は1年に1回しか決めるチャンスがないので、当該株主総会で、多めに枠を確保しておくという方針にする方が良い（決めの問題）**
14 会社、サービス、プロダクトに関し、ネーミングの留意点は？	▪ まず、当該ネーミングが英語的におかしくないか、さらに韻が良いか、を確認する ▪ 当該ネーミングが、商標権を侵害しないかどうかを確認（**J-PlatPatのページを利用**） ▪ 一方、当該ネーミングを商標出願した方が良いが、費用がかかる。ある程度事業を進めてからいよいよ**本格活動しようとするタイミングで出願するのが現実的**だと思われる
15 従業員の労務管理をする際の注意点はどこでしょうか？	▪ 時間外労働を可能にする記載を、**就業規則や労働契約に定めることがまず第一歩目** ▪ 同時に、「時間外・休日労働に関する協定届（36協定）」を従業員と締結の上、所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がある ▪ 一方、常に文化祭前夜的状況が続く状況では、熱狂的労働を後で解決せざるをえないことも
16 固定残業代を導入する際、注意すべきことは何でしょうか？	▪ まず、**制度内容を理解することが重要**。固定残業時間を超えた時間外労働などが発生した場合には、追加で割増賃金が発生する制度であると頭に入れる ▪ 計算方法を、事前に労働者に示す必要がある（ex、基本給●円、固定残業代●円/時間分） ▪ 制度の趣旨は、事務処理上の便宜と労働者側に仕事を早く終わらせる動機を与えること
17 共同創業者はどこで見つけるのが良いでしょうか？	▪ 重要なことは、**良く知っている人物を採用する**こと。そのため、古くからの友人（超個人的つながり）、大学からの友人（原体験の共有、興味関心の地下さ）、会社の同僚（能力の把握や癖の把握）が代表的。単なるマッチングは珍しいケース ▪ 一方、**友人・知人との創業は止めた方がいいという意見も**（意見しにくい、友情破壊など）
18 信託型SOや資産管理会社とは、どのようなものでしょうか？	▪ 信託型SOは、現在、その仕組自体が否定されることがほぼほぼ決まってしまっている（財務省の見解）。救済策を見守りつつも、**各種制度のリスク・ベネフィットを再考する機会**に。 ▪ 資産管理会社は、導入するタイミングが難しいことに加え、専門家の意見を聞いてスキームを決める必要がある。一般的には、成功が見えたタイミングでないと導入は不可能

出典：リーガルライブラリー代表取締役CEO二木先生のツイート内容をベースに適宜改変

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：運用も兼ねたザックリ編（Coral Capitalによる知見）

当初は気にならなくても、ゆくゆく気を付けるべきことをまとめたもの。取返しがつかない領域は、共同創業者間の持ち分比率だけなので、それ以外の失敗は手間とお金がかかってしまうものの、取返しがつくということで神経質になる必要はない。

❶ 資本金はいくらにするべき？

- 実務上は、一定株数確保のため**1万円以上が基本（個人的には、手金は極力少なく）**
- 資金調達までの必要な資金を資本金・資本準備金とすることも（税金との関係で要調整）
- 金融機関からの**借入目線（自己資本の3～5倍、創業資金の10分の1以上の自己資金）**

❷ 共同創業者間の持ち分比率は？

- 実際の**発行株は、1万～100万株**で決まり
- 発行**可能株式総数は、1000万株～1億株**程度が良い（資金調達などまで変更必要なし）
- 基本的には、**誰か1人に寄せるのが望ましい**が、それを変える程のコミットがあるか否か

❸ 会社の譲渡承認機関は誰に？

- 株式の譲渡承認機関は、**「当会社」**としておくことがベスト（定款の規定）
- 株式譲渡を実施する際、契約があっても**株主総会手続きは忘れがちなので注意**
- 株式譲渡の際には、譲渡所得に関わる税金や贈与税に注意

❹ 公告方法はどう定めるべき？

- 設立時は「官報」にしておき、順調に資金調達できて減資をするときに「電子公告」や「日刊新聞」を検討する（日本のスタートアップは、官報が6割）
- 重要なことは、**官報にしておけば、情報開示が限定的で済む（競合、風評被害対策）**

❺ 役員任期は長くしても良い？

- 役員**任期は、1年か2年**（登記費用で、数万円が更新の度にかかるとしても）
- 役員を解任するには、大きな訴訟リスク（「正当な理由」の解釈はかなり限定的）
- 残念なことに、**会社の成長に個人の成長は追いつかない（優秀な人材は後から入社する）**

❻ 事業年度はいつでも良い？

- 税金メリットのため、**設立の前月を事業年度の決算月とすべし（2年間の消費税免除期間）**
- ただし、初期設備投資が必要なケースや、売上が当初からある場合は注意（個別対応）
- 12月や3月は**監査法人や税理士の繁忙期**（最初は、とにかく成長に振り切る方が良い）

出典：Coral Capitalホームページ内容を要約
Note：スタートアップに関するtipsは、書籍化はされておらず、ネット上のnoteや記、ツイッターから情報収集することでしか得られないことが多い

スタートアップ設立に向けてQ＆A集：運用も兼ねたザックリ編（Coral Capitalによる知見）

当初は気にならなくても、ゆくゆく気を付けるべきことをまとめたもの。取返しがつかない領域は、共同創業者間の持ち分比率だけなので、それ以外の失敗は手間とお金がかかってしまうものの、取返しがつくということで神経質になる必要はない。

❶ 資本金はいくらにするべき？

- 実務上は、一定株数確保のため**1万円以上が基本（個人的には、手金は極力少なく）**
- 資金調達までの必要な資金を資本金・資本準備金とすることも（税金との関係で要調整）
- 金融機関からの**借入目線（自己資本の3～5倍、創業資金の10分の1以上の自己資金）**

❷ 共同創業者間の持ち分比率は？

- 実際の**発行株は、1万～100万株**で決まり
- 発行**可能株式総数は、1000万株～1億株**程度が良い（資金調達などまで変更必要なし）
- 基本的には、**誰か1人に寄せるのが望ましい**が、それを変える程のコミットがあるか否か

❸ 会社の譲渡承認機関は誰に？

- 株式の譲渡承認機関は、**「当会社」**としておくことがベスト（定款の規定）
- 株式譲渡を実施する際、契約があっても**株主総会手続きは忘れがちなので注意**
- 株式譲渡の際には、譲渡所得に関わる税金や贈与税に注意

❹ 公告方法はどう定めるべき？

- 設立時は「官報」にしておき、順調に資金調達できて減資をするときに「電子公告」や「日刊新聞」を検討する（日本のスタートアップは、官報が6割）
- 重要なことは、**官報にしておけば、情報開示が限定的で済む（競合、風評被害対策）**

❺ 役員任期は長くしても良い？

- 役員**任期は、1年か2年**（登記費用で、数万円が更新の度にかかるとしても）
- 役員を解任するには、大きな訴訟リスク（「正当な理由」の解釈はかなり限定的）
- 残念なことに、**会社の成長に個人の成長は追いつかない（優秀な人材は後から入社する）**

❻ 事業年度はいつでも良い？

- 税金メリットのため、**設立の前月を事業年度の決算月とすべし（2年間の消費税免除期間）**
- ただし、初期設備投資が必要なケースや、売上が当初からある場合は注意（個別対応）
- 12月や3月は**監査法人や税理士の繁忙期**（最初は、とにかく成長に振り切る方が良い）

出典：Coral Capitalホームページ内容を要約
Note：スタートアップに関するtipsは、書籍化はされておらず、ネット上のnoteや記、ツイッターから情報収集することでしか得られないことが多い

スタートアップドリームの現実感

ラクスルにおける最終保有割合と従業員のインセンティブ

従業員への付与割合は、2000株（0.0075%）～7000株（0．26%）の中に概ね分類されている。ラクスルに限らず、一般社員に渡されるインセンティブとしてのSOは、1000万円～1億円の間に収まることが多い。そして、これらの報酬の目的の多くは、一定期間の社員のつなぎ止めである

氏名	役職	持株割合	SO割合
松本恭攝	代表取締役CEO 創業者	21．55%	0．57%
永見世央	取締役CFO	2．70%	2．14%
福島広造	取締役COO	0．79%	0．66%
田部正樹	取締役CMO	0．76%	0．75%
泉雄介	取締役CTO	0．54%	0．52%

分類	
公開価格	（1500円—313円）×10000株（0．04%）＝1187万円
初値	（1645円—313円）×10000株（0．04%）＝1332万円
現在株価 （2020年11月）	（5280円—313円）×10000株（0．04%）＝4567万円

出典＊GVA法律事務所セミナー資料参照

マネーフォワードの場合

どちらかというと、幹部に幅広く持たせてる方針を採用している

氏名	役職	持株割合	SO割合
辻庸介	代表取締役 CEO・創業者	19．95%	3．38%
浅野千尋	取締役 CTO・創業者	9．47%	1．30%
市川貴志	取締役 CISO・創業者	6．60%	0．61%
瀧俊雄	取締役 研究所長・創業者	3．36%	0．70%
都築貴之	取締役、創業者	2．33%	0．70%
金坂直哉	取締役、CFO	0．67%	0．67%
宮原崇	MFクラウド推進本部長	0．4%	0．4%
山田一也	MFクラウドサービス開発本部長	0．37%	0．37%
田平公伸	MHクラウドマーケティング 本部長兼社長室長	0．33%	0．33%

出典＊GVA法律事務所セミナー資料参照

Sansanにおける最終保有割合

こちらは、代表が強い権限を持ち、株式を大量保有する方針を貫徹している

氏名	役職	持株割合	SO割合
寺田親弘	代表取締役CEO 創業者	35．90%	0%
富岡圭	取締役・創業者 Sansan事業部事業部長	3．45%	0%
塩見賢治	取締役・創業者 Eight事業部事業部長	2．04%	0%
常樂諭	取締役CISO	0．69%	0%
田中陽	取締役	0．15%	0．15%

出典＊GVA法律事務所セミナー資料参照

VCに代表されるファンドは、IPO時にどれくらい株式を保有しているのか？

どれくらいの比率をファンドに握られて良いか？：ファンド比率のゴール形態

当該ベンチャーの出自（ex、バイオテックかどうか、PEファンド案件かどうか）にもよるが、**一般的にはファンド比率は上場までに多くて40%以下であると心得るべき（ゆえに、最初の投資でどれくらいファンドに渡すべきかは明確）**

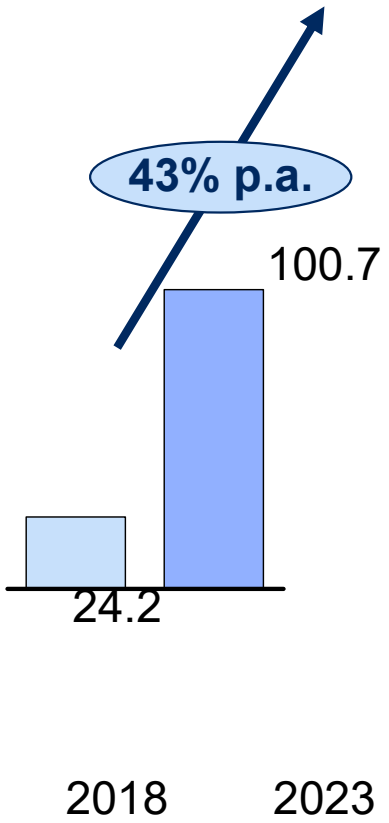
ファンド比率	2023年上期	2022年	2021年	合計	割合
40%以上	3社（10%）	4社（6%）	15社（16%）	22	11.4%
30～40%	4社（14%）	8社（11%）	6社（6%）	18	9.3%
10～30%	3社（10%）	23社（33%）	20社（22%）	46	23.9%
0～10%	8社（28%）	8社（11%）	17社（18%）	33	17.2%
0%	11社（38%）	27社（39%）	35社（38%）	73	38.0%
合計	29	70	93	192	100.0%

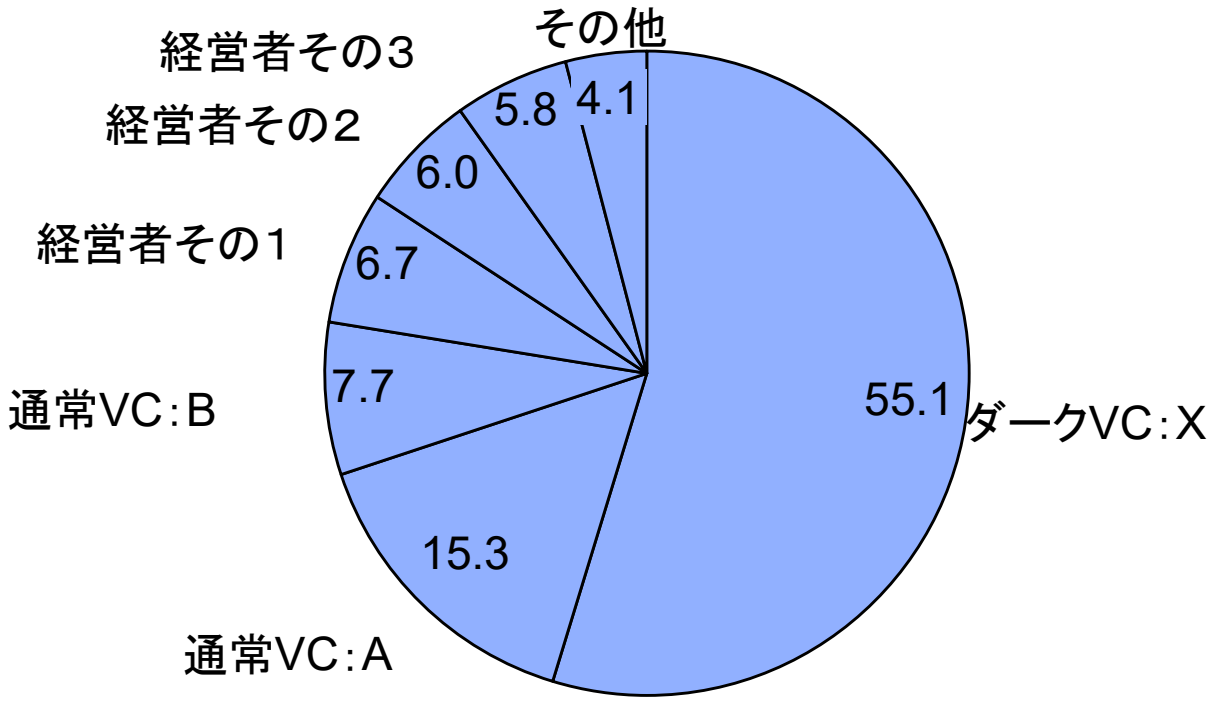
出典：Edix会計事務所セミナー使用資料を改変

ダーク投資家のプレースタイル：限られたホールケーキ（利益）を最初にガバっと持って行く

最初に持分を持っていかれてしまった場合、時価総額が（アメリカのそれとして抑えられている）100億円前後に集中してしまう
日本では、VCは良いリターンを出すことができない。それが故、ダーク投資家に入られると後から他投資家はついてこない。
なお、**このような株主構成で上場できる例はほぼない。市場の問題もあるが投資家リテラシーの問題が大きい**

IPO価格形成
JPN（億円）
時価総額として計算





出典：独自分析

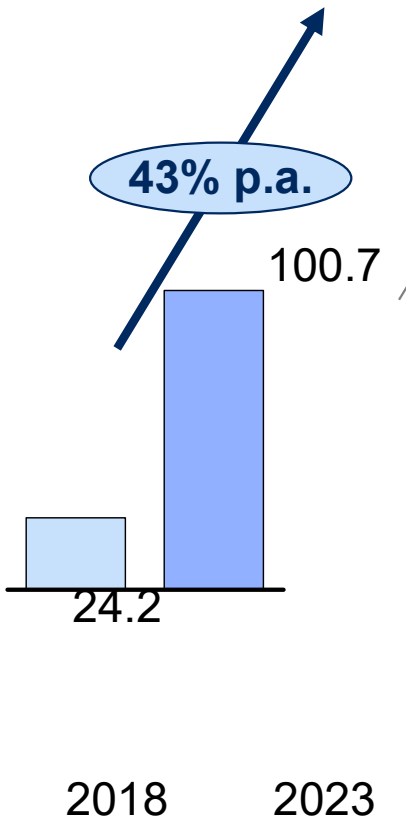
本来あるべき姿：（理想ではあるものの）経営陣が過半数以上を残す形式

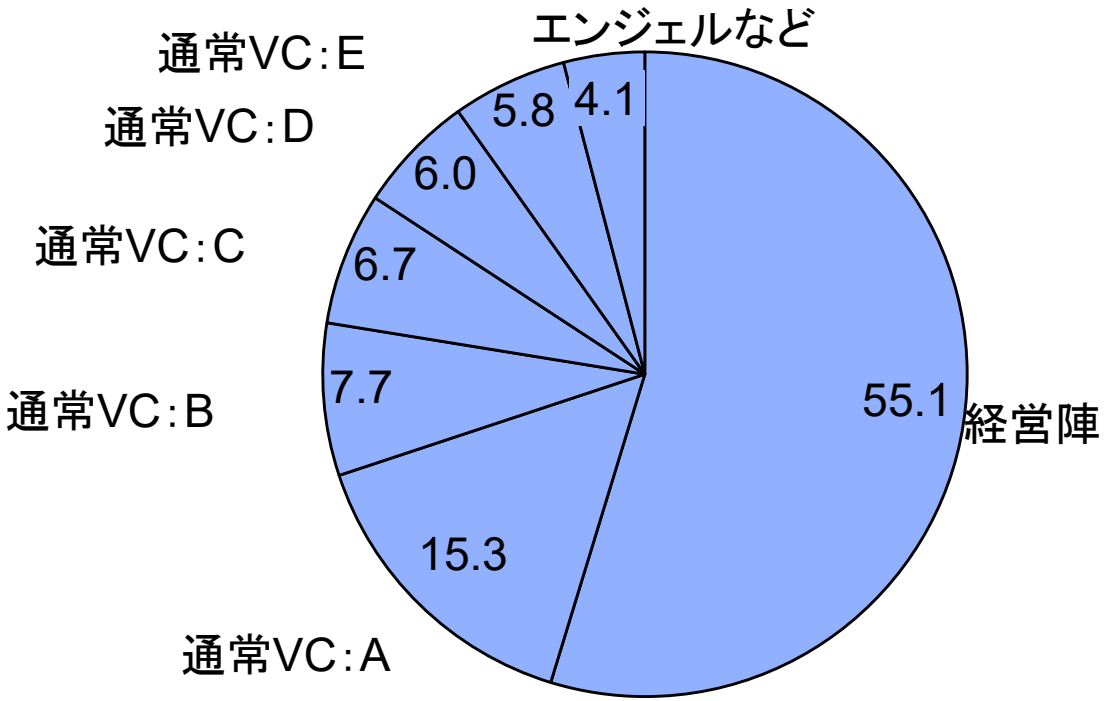
事業が順調に伸びていることが前提ではあるが、このような株主構成で成長できることが望ましい。実際には、半分は難しいので、33%を目標とすべきである（会社法の特別決議の観点から）。。**この相場観が、投資家サイドはもちろん、何よりも起業家サイドで全く共有されていないことが問題（著しい情報格差）**

IPO価格形成

JPN（億円）

時価総額として計算





出典：独自分析

Note：

中々聞けない、数字の相場観：本来は共有されるべき具体性

残念なことに、この業界はまだまだ情報の非対称性が強く、騙される起業家が後を絶たない。頼れる人を何とか見つけて、正しい情報を入手し、正しい人に相談しながら進めていくしかない。ここで悩ましいのが、専門家を名乗る人でも頼りにならないことが大半であるということ

よく聞かれる質問	何故か表に出てこない相場観
1 リードVCの適正持分とは？	• 日本では、**follow-on投資を前提に、15～20%に抑えるのが通常** • 30%以上持たれると、そのVCファンドと心中することが前提 • ハンズオンは基本無力で、頼るならカンパニークリエーション手法
2 エンジェルの適正持分とは？	• どんなに**多くても一桁%**までに抑えるべき • アクセラレーターは、通常5～7%の初回投資のみで抑える • VCにつなげられる人物こそが、良いエンジェルと心得る（レアな存在）
3 研究者の適正株式持分は？	• 知財のみで、**特に活動が求められないようであれば、10%が適正** • その後、**研究に多大な協力を求める場合でも、30%がマックス** • 実は、中間管理職の研究者を囲い込みたいが。。。乗り気にならない？
4 バリュエーションの相場は？	• ゴールから逆算するので、実は厳密な計算方法は無いに等しい • ただ、最近は、売上1億円ごとに6億円ずつ価値向上が妥当 • **二桁億円になった場合、M&Aは難しくなると心得るべし**

自分たちだけで考えていても絶っっっ対に答えは出ない。頼れる専門家に聞くべし！！

出典：独自分析、有識者ヒアリング
Note：これとは別に、研究開発型ベンチャーの場合にはカンパニークリエーション独特の株主構成を考える必要がある

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

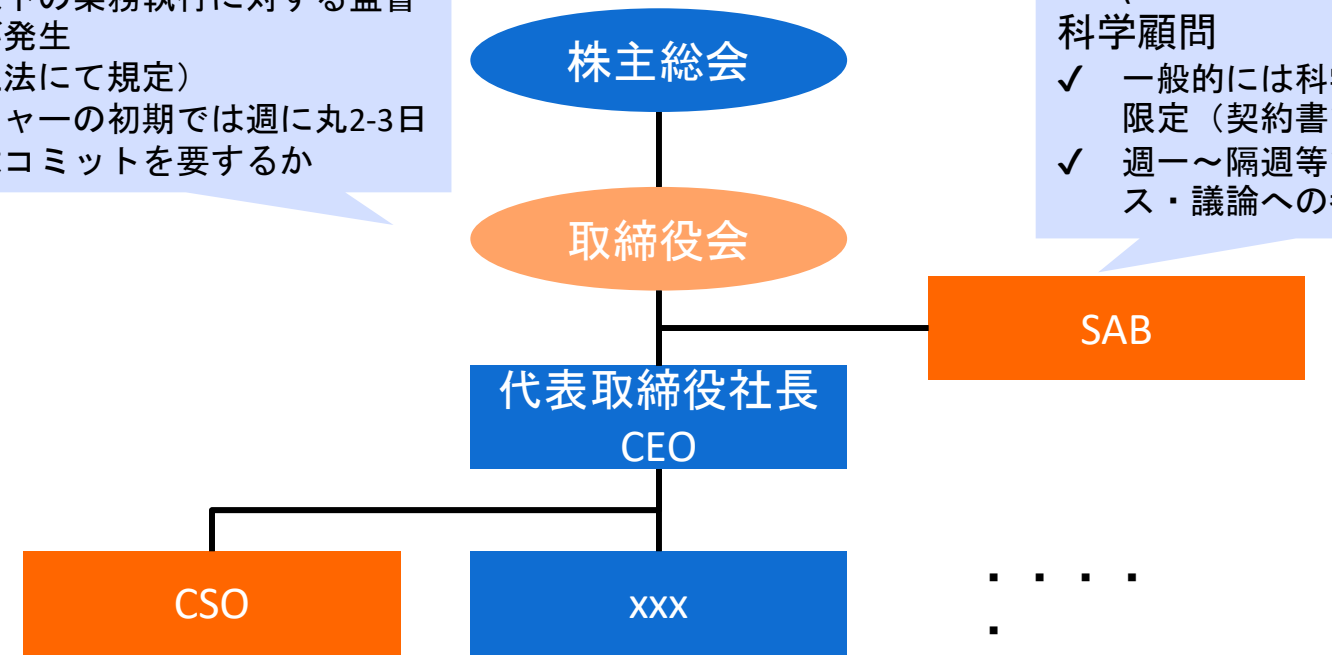
Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

基本的に、研究者はベンチャーのサイエンス部分を担当する

多くの大学発バイオベンチャーが苦戦している背景は、経営（ビジネス）人材が集まらず、うまくチーム組成ができないことにある。**研究者の先生方**は、**暫定的にビジネスを担当することもあるが、最終的には良いビジネスパートナーを見つけるべき**

バイオベンチャー　組織図例

取締役：
- ✓ 社長以下の業務執行に対する監督責任が発生（会社法にて規定）
- ✓ ベンチャーの初期では週に丸2-3日程度はコミットを要するか



SAB(Science Advisory Board)：
科学顧問
- ✓ 一般的には科学面のアドバイスに限定（契約書で柔軟に規定）
- ✓ 週一～隔週等で定期的なアドバイス・議論への参加(SAB mtgなど)

CSO：
- ✓ 科学性を根拠に意思決定する各種業務執行について責任を負う
- ✓ 週数日～フルタイムでのコミットメントを要する

出典：独自分析
Note：個人的観測に基づけば、取締役に1人研究者が入ると黄色信号で、2人以上入ると赤信号になるという印象

方程式の解の公式がない中での運用：研究者の持株比率と経営

ベンチャー経営陣（VC含む）と科学者・研究者のインセンティブ構造は、必ずズレる。しかしながら、このズレを確実に直せる処方箋は存在せず、**固有解を求めつつ、パッチ的に調整していくしかない。**一方で、最低限のお作法と考慮要素は分かっている。

		研究者サイド	VC（投資）サイド
ビジネス	ガバナンス	可能であれば、経営にも口出しをしたい	経営は、VC側に全部任せて欲しい
ビジネス	ポジション	取締役に代表される役員をやってみたい	会社法上の役員にはなってほしくない
インセンティブ	持株比率	「合理的」な範囲で出来る限り保有したい	研究者に敬意を払った上で、バランスを取りたい
インセンティブ	研究（論文）	論文を最優先し、ベンチャーは後回しにしたい	知財戦略に配慮しつつ、最適な範囲で強力してほしい

調製が難しいポイント

- 研究者としては、**VCに自分の研究が乗っ取られる印象**を持ちがち
- VCは、**研究者が経営に関与して良いことがない**ことを多く経験済（1人役員になるだけでマズく、2人だと絶望的）

- 研究者は、研究の方向性について一定の口出しをしたい（ex、事業開発）
- VCは、**研究者にサイエンスの面でのみ会社に強力してほしい（SAB理論）**

- 日本では、妥当なラインについての見解がないことに加え、どちらかというと研究者に多く持たせがち
- 近年、**研究者の声は大きくなる傾向**

- 知財戦略に合わせて論文を出してもらうため、密な意思疎通が重要
- 研究者は、**論文以外のことにあまり時間を費やしたくない**生き物

出典：ヒアリングをベースに独自分析

アカデミアの人間がベンチャー業界で活躍していく上で必要なこと

投資家サイドがアカデミアに寄り添うことは前提に、アカデミア側も投資家という生き物の生態を知ることが重要。
最低でも数か月はかけてお互いのことを知っていくことが重要であるし、**何よりも相性が重要**であることを強く意識する。

産学連携＆VCに対する典型的な固定観念

1 VCが怖い

- 金融ハゲタカのイメージが強く、自分たちの研究が乗っ取られる、もしくは、搾取されるのではないか？と恐怖心が拭い去れない
- 目の前にいるVCは、本当に信用して良い人なのか？

悪いVCもいれば、良いVCもいるので、**悪くないVCの見極め**が大事

2 研究の邪魔をされる

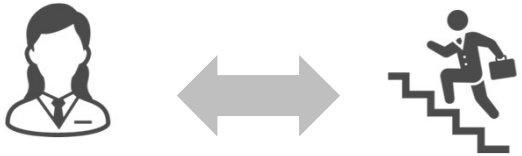
- 知的財産確保を理由に、研究の推進＆論文発表が遅れてしまうのではないか？
- 研究室で、論文成果に結びつかないような余計な実験をさせられるのではないか？

基礎研究と産業化研究とは、2項対立ではなく、**両輪としての運用**が理想

3 経営社長もやる

- いきなりベンチャーと言われても、ビジネスも会計も素人な自分が、経営をできるのだろうか？
- 研究室の運営と、ベンチャー経営の運営と、両立することが果たして可能なのだろうか？

科学者の役割は、あくまでサイエンスであり、**適切な役割分担**が鍵



アカデミアが産業発展していく上で、VCは強力かつ必要不可欠なパートナーです

出典：独自分析

大学発創薬ベンチャーが陥る罠の1つ：研究の安売り

これだけ産学連携、研究室のベンチャー化の重要性が叫ばれていても、どうしても**情報格差**は存在してしまう@地方。それが故、**VCを始めとする投資家が研究室にたどり着いたときには、すでに手遅れという事態**が多発している。

産学連携が進まない現実

- 実際に大学を訪問する頃には、**知財**も**契約**も手の付けようがない
- 知財出願と論文発表の関係性の不理解。**弁理士への遅いアクセス**
- 情報共有不足故の、研究者の迷い。**良質プレーヤーとの連携不足**

1 被害背景

どうしていいかわからない。。。。

- そもそも、企業との提携のお作法を知らない
- ベンチャー設立の方法も合理性も知らない
- 自分の研究の価値を判断できない

2 具体的誘惑内容

誰も協力してくれないなら。。。

- 少しでも興味を持ってくれた企業と提携するのがいい？
- 契約書なんて読んでもよくわからない、性善説に立って相手を信用する？
- チャンスはこれだけかも？

3 実際に起こる悲劇

素晴らしい研究があっても。。。

- 大企業との不平等契約を解消することができない
- 知財出願・戦略の遅れにより強固な知財は取れない
- 何よりも、研究価値の最大化ができない

VCサイド、TLOサイドから啓発活動を継続的に実施し、早期介入が重要

出典：有識者ヒアリング

質問：ある大学発ベンチャーの資本政策（背景にどのような事情があるでしょうか？）

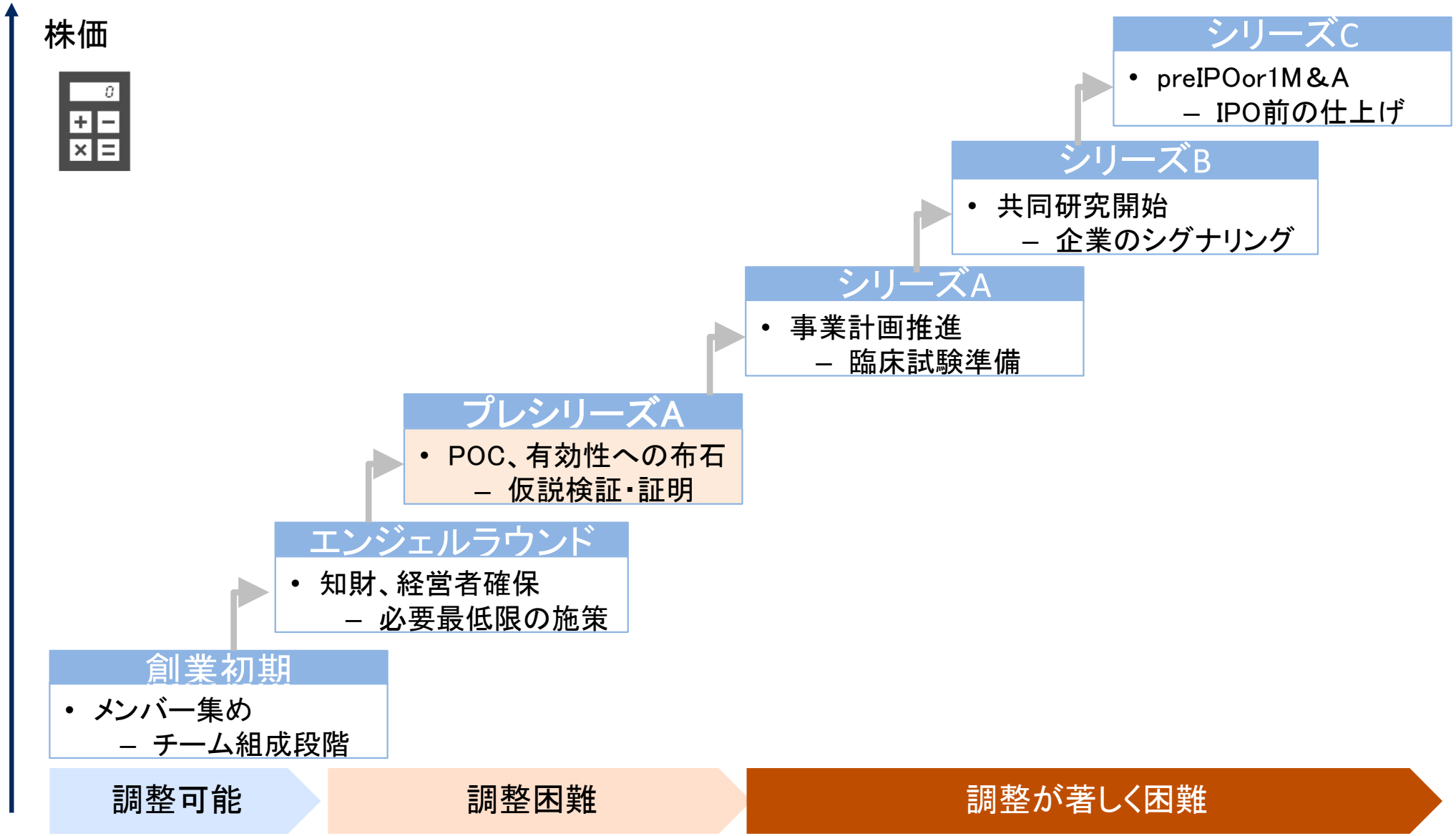
実は、資本政策を考える際に注意すべきプレーヤーには、大学も含まれる。日本全国でベンチャーを設立する際のプラクティスで共通見解があるわけではない。**将来的には、大学間でベンチャー設立に向けた相場感覚を共有することが必要**

持株比率順位	株主名	持株比率	属性
1	X氏（代表取締役）	40%	当該大学研究者
2	Y氏（取締役）	35%	当該大学研究者で、CSO
3	A氏（代表取締役）	10%	Y氏の知人、勤務実態無し
4	B氏（代表取締役）	5%	Y氏の知人、勤務実態無し
5	ベンチャーキャピタル①	5%	インキュベーション系VC
6	ベンチャーキャピタル②	5%	地銀系VC

出典：有識者ヒアリングをベースに事案を改変

税務・会計・法律の世界は、ゼロベース思考と相性が悪い

資本政策は、当事者の合意があったとしても、税務・会計の観点から後での修正が不可能であることを強く意識する必要がある。その理由の大部分は、**時間と共に株価が高騰してしまう**ということにある。



出典：独自分析
Note：資本政策の調整方法として、

参考：付き合わなければならない専門家は、盛りだくさん

専門家と言われる職業のイメージとして、弁護士であれば法律を何でもわかっている、会計士であれば数字周辺は全部OKと思われがちだが、実はそうではない。**特に、弁理士は活用を法律上要求されているわけではないので、悩ましい**。

	Description	Deep dive
1 弁護士	法律の全知全能の専門家として、日常業務から緊急時の業務まで幅広く対応をする。特に、共同研究開発契約を大企業と締結する上で、その内容の精査は超がつくほど重要	特に、規制業界においては定期的に相談することになるので、**顧問もしくはそれに準じるお抱えの弁護士を確保する必要**がある。ライフサイエンスベンチャーで、関わらないことは不可能
2 司法書士	会社の存在と意思決定の証跡を残すための登記実務を主に担当する（会社設立登記、役員登記、種類株や新株予約権の発行状況登記）。商業登記一般業務をこなす	株主総会の代表される会社の意思決定がされ際、その事実を**登記**しなければならない。画一的な業務ではあるとはいえ、頻繁にお世話になる専門家だと認識すべし（ex、SO発行、定款変更など）
3 公認会計士	会社の財務状況を担保することに加え、会計の公正さを担保するための職務を担保する業務を担当する	**定期的な監査業務、財務諸表の作成以外に、IPOを目指すことになった際には、必要不可欠**になる。企業情報の適切開示であったり、事業の公正性の判断などをサポートする
4 税理士	法律とは、全く無関係に決まる税金にまつわる業務を担当する。少なくとも年に1回は、会社としても経営者としても確定申告をすることになるところ、単発か顧問かで税理士の確保は必須となる	株式譲渡、ストックオプション発行、国際取引、さらには、資産管理会社の設立など、**特に非常時の際には、、必要不可欠な専門家**となる。特に、国外取引を行う際にはルールが複雑で、落とし穴たくさん
5 社労士	人事労務関連のスペシャリストとして、制度設計・手続実行をする。後回しにされがちだが、人事・採用に直結する重要業務。	特に、経理部の人間にとっては定常的に付き合いをする専門家となる。画一的な業務と思われがちであるが、**組織拡大に合わせてフレキシブルに対応する必要**がある。外国籍労働者は、特に注意
6 弁理士	特に、バイオベンチャーの場合、自社の技術に参入障壁を築く上で、知財は重要。当該知財を国内的にも海外的にも有益。特許明細（クレーム）を作成するスペシャリスト	**バイオベンチャーのビジネスモデルは、ほぼ単一であるところ、知的財産の有無と程度が、将来の勝負を分けることが多い**。必須ではないが、準必須分野として、初期かれ念頭に置いておく必要がある

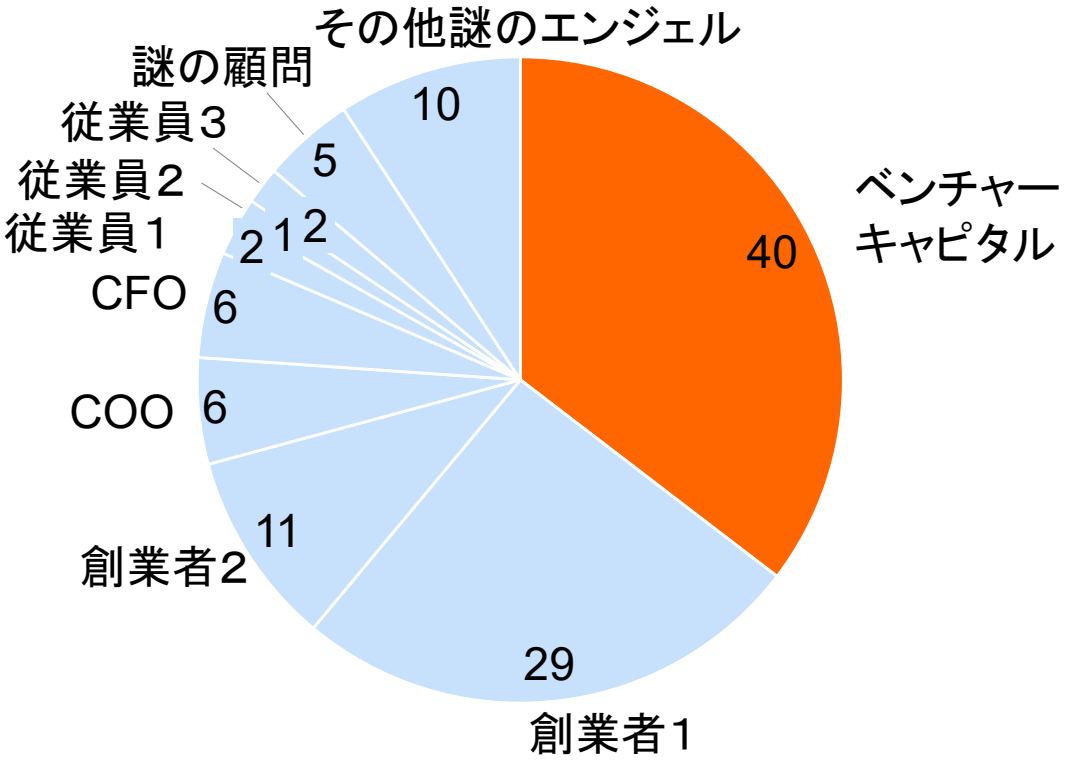
Note: 弁護士は、税理士、社労士、弁理士業務は、やろうと思えばやれるが、、、、、訴訟絡み以外はそんなに詳しくはないことがほとんど。結局は全種類の専門家を揃える必要
Source: デスクトップアナリシス

株主構成の例

例えば、ベンチャー投資を受けようとする際に次の株主構成だったとする。ベンチャーキャピタルは、どの部分を気にするか意識すると、何が異常で何が正常かを意識しやすくなる（ベンチャーキャピタルが1社なのか、数社なのかも検討してほしいし、どのタイミングでこの株主構成になったのかについても想いを巡らしてほしい）

株主構成例

2019年1月時点



今後、資金調達をしていく上で、どのような弊害が生じうるか？

Note：株主構成に答えは無いとされるが、個人的には、一定の正解があり、その正解から外れると成長が苦しくなるというのが、ベンチャーを見ていての見解である

中々聞けない、数字の相場観：本来は共有されるべき具体性

残念なことに、この業界はまだまだ情報の非対称性が強く、騙される起業家が後を絶たない。頼れる人を何とか見つけて、正しい情報を入手し、正しい人に相談しながら進めていくしかない。ここで悩ましいのが、専門家を名乗る人でも頼りにならないことが大半であるということ

よく聞かれる質問	何故か表に出てこない相場観
1 リードVCの適正持分とは？	• 日本では、**follow-on投資を前提に、15～20%に抑えるのが通常** • 30%以上持たれると、そのVCファンドと心中することが前提 • ハンズオンは基本無力で、頼るならカンパニークリエーション手法
2 エンジェルの適正持分とは？	• どんなに**多くても一桁%**までに抑えるべき • アクセラレーターは、通常5～7%の初回投資のみで抑える • VCにつなげられる人物こそが、良いエンジェルと心得る（レアな存在）
3 研究者の適正株式持分は？	• 知財のみで、**特に活動が求められないようであれば、10%が適正** • その後、**研究に多大な協力を求める場合でも、30%がマックス** • 実は、中間管理職の研究者を囲い込みたいが。。。乗り気にならない？
4 バリュエーションの相場は？	• ゴールから逆算するので、実は厳密な計算方法は無いに等しい • ただ、最近は、売上1億円ごとに6億円ずつ価値向上が妥当 • **二桁億円になった場合、M&Aは難しくなると心得るべし**

自分たちだけで考えていても絶っっっ対に答えは出ない。頼れる専門家に聞くべし！！

出典：独自分析、有識者ヒアリング
Note：これとは別に、研究開発型ベンチャーの場合にはカンパニークリエーション独特の株主構成を考える必要がある

株式は、全員が納得するような業務貢献を踏まえて保有させるべき

役員としては、自分たちの株式を希釈化させ他のプレーヤーに譲渡しつつも、いかに自分たちの権限を維持するかが鍵。この時、同時に生株を持つプレーヤーを増やしすぎないことも重要

創業当初の理想的資本構成

1. 創業者1 (33)
2. 創業者2 (33)
3. 創業者3 (30)
4. 重要従業員1(3)
5. 重要従業員2（1）

EXIT時の理想的資本構成

1. 創業者1 (22)
2. 創業者2 (22)
3. 創業者3 (20)
4. 重要従業員1(2)
5. 重要従業員2（1）
6. 各種VC（25）
7. CFO（3）
8. COO（3）
9. その他重要役員（1）

考慮すべき要素

- 生株を渡すメンバーは極力少なくする（代替手段としてのSOの活用）
- SOは、信託型などの特殊配分を考えない限り、20%が最大枠と意識する
- VCや各種投資家が入ってくることを見据えての構成を考える

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話

内容

はじめに：小話とSU業界について（本日は少し長め）

I. 誰を仲間にするかを巡る絶対ルール（創業者ルール）

II. 日米比較から見る、ここが変だよ日本の資本政策（10個の視点）

III. 研究開発型SUを巡る、解の公式らしきもの（研究者の処遇）

Ⅳ. ライブ限定の超重要な話